

— DIÁRIO — ***OFICIAL***



Prefeitura Municipal
de
Prado



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO

LEIS REPUBLICADAS.....



LEIS REPUBLICADAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



LEI N.º 406/2015.

“Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA, estabelece os instrumentos para a gestão ambiental do município de Prado, conforme a Lei Complementar Federal n.º 140/2011 e dá outras providências”

A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Fica instituída a Política Municipal de Meio Ambiente, visando assegurar a administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento sustentável do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais do Município de Prado.

**TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES**

**CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS**

Art. 2º - A Política de Meio Ambiente do Município de Prado, respeitadas a competência da União e do Estado, objetiva manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando assegurar a qualidade ambiental propícia à vida, atendidas as peculiaridades locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico, através da preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, observados os seguintes princípios:

- I. direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida;
- II. sustentabilidade ambiental, a fim de assegurar acesso equitativo das presentes e futuras gerações e de todas as formas de vida aos recursos ambientais;
- III. função socioambiental da propriedade;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- IV. acesso da comunidade à informação e à educação ambiental sistemática, tendo em vista o fortalecimento da consciência ambiental;
- V. participação da comunidade e da sociedade civil nos processos de planejamento e gestão ambiental;
- VI. cooperação entre coletividade e poder público para a defesa e preservação do meio ambiente, com obrigatoriedade da atuação governamental;
- VII. respeito e proteção aos valores histórico-culturais e aos modos de vida das comunidades tradicionais;
- VIII. usuário-pagador, poluidor-pagador e protetor recebedor, considerando-se indisponível o patrimônio ambiental;
- IX. prevenção de danos ambientais e precaução, na ausência de certeza científica;
- X. a obrigação de reparar o dano ambiental e sua imprescritibilidade, independentemente de sanção administrativa e penal;
- XI. a proibição de retrocesso normativo em relação aos direitos e garantias ambientais fundamentais;
- XII. a promoção da equidade ambiental, mediante a consideração da variável social e o efetivo envolvimento e participação de todos os grupos sociais nas questões atinentes ao meio ambiente;
- XIII. cooperação entre Municípios, o Estado e a União;
- XIV. controle da produção e da comercialização de substâncias e artefatos, do emprego de técnicas e métodos que comportem risco para a vida, qualidade de vida e do meio ambiente.

Parágrafo único – Os princípios deverão nortear a formatação dos diplomas legais e os atos administrativos de natureza ambiental e servirão de parâmetro para a interpretação das normas municipais e fundamento para a tomada de decisões pela administração ambiental.

**CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS**

Art. 3º - A Política Municipal de Meio Ambiente terá como objetivos:

- I. assegurar as condições de sadia qualidade de vida e de bem-estar da coletividade e as demais formas de vida, em consonância com o desenvolvimento socioambiental e econômico;
- II. preservar a diversidade de ecossistemas naturais, assegurando-se a conservação, recuperação, restauração e gestão de áreas com características ambientais relevantes;
- III. preservar e conservar os espaços especialmente protegidos e unidades de conservação existentes no âmbito do Município;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- IV. combater a poluição em todas as suas formas, incluindo a sonora e a visual, promovendo a melhoria contínua da qualidade ambiental;
- V. assegurar a equidade e a justa distribuição de ônus e benefícios pelo uso dos recursos ambientais, inclusive a biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados;
- VI. estabelecer tratamento diferenciado, respeitar e proteger a pluralidade e as especificidades biológica e cultural de cada ambiente;
- VII. articular e integrar as ações e as atividades ambientais desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Município com aquelas de âmbito federal e estadual;
- VIII. articular ações e atividades intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;
- IX. assegurar o acesso à informação ambiental, para propiciar a participação da comunidade no processo de tomada de decisões.

Parágrafo único – Os objetivos são metas que deverão estar presentes no planejamento e nas ações de execução dos órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO III **DAS DIRETRIZES**

Art. 4º - Constituem diretrizes gerais da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I. integração e articulação em todas as esferas de governo, de modo a garantir a eficiência, economicidade, agilidade e qualidade da gestão ambiental com respeito à autonomia municipal;
- II. incorporação da dimensão ambiental nas políticas, planos, programas, projetos e atos da Administração Pública Municipal;
- III. incentivo à participação da comunidade e à atuação de organizações da sociedade civil de caráter ambiental, promovendo-se a convergência entre as suas iniciativas e os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente;
- IV. orientação ambiental do processo e dos instrumentos de ordenamento territorial municipal;
- V. promoção do controle preventivo e do monitoramento sistemático, com foco nos atributos, fragilidades e preocupações ambientais específicas, nos termos do Plano Municipal de Meio Ambiente;
- VI. incentivo ao desenvolvimento de estudos, pesquisas tecnológicas e iniciativas orientadas para o cumprimento dos princípios e objetivos desta política;
- VII. a inclusão de representantes de interesses econômico, de organizações não governamentais e das comunidades tradicionais na prevenção e solução dos problemas ambientais.

Parágrafo único – Os órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA deverão adotar as diretrizes para a implementação das respectivas políticas públicas.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



TÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO

Art. 5º - Fica criado o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA, composto pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta integrados para a proteção do meio ambiente, dos recursos naturais renováveis e minerais, existentes no Município, responsáveis pela gestão da política ambiental.

Art. 6º - São órgãos do SISMUMA:

- I. Órgão executivo: Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- II. Órgão Colegiado: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
- III. Órgãos Setoriais: as demais secretarias municipais e órgãos da administração indireta municipal.

§ 1º - São colaboradores do SISMUMA: as organizações não-governamentais, as universidades, as instituições de ensino, as entidades profissionais, as empresas, os agentes financeiros, a sociedade civil e outros que desenvolvam ou possam desenvolver ações de apoio à gestão ambiental.

§ 2º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA – será organizado e funcionará com base nos princípios do planejamento integrado, da coordenação intersetorial e da participação representativa da comunidade.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 7º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgão executor do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente, com vistas à garantia da melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento, competindo-lhe:

- I- promover a execução e a coordenação da Política Municipal de Meio Ambiente, através de planos, programas, projetos e ações;
- II- integrar a Política Municipal de Meio Ambiente com as políticas das esferas federal e estadual e promover a sua articulação com as políticas setoriais do Município;
- III- exercer o poder de polícia administrativa, de forma preventiva, corretiva e repressiva no controle, disciplina e fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras no município;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- IV- exigir prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades considerados potencialmente causadores de significativo impacto ambiental local;
- V- conceder as autorizações ambientais;
- VI- conceder licença simplificada para empreendimentos de micro e pequeno porte, excetuando-se aqueles considerados de potencial risco à saúde humana;
- VII- conceder licença ambiental para localização de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental local, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, por deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA;
- VIII- licenciar a instalação, a operação e a ampliação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental local, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;
- IX- elaborar os Termos de Referência e as normas técnicas com as orientações, os parâmetros, exigências e demais definições para os estudos ambientais de empreendimentos e atividades causadores de impacto ambiental que forem cometidos ao Município, com aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
- X- manifestar-se nos processos de licenciamento mediante parecer técnico conclusivo e parecer jurídico, quando este couber;
- XI- aplicar as penalidades administrativas ambientais previstas nesta Lei;
- XII- controlar e monitorar, de forma permanente, os empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, podendo avaliar e rever os limites de emissão de poluentes e manter atualizado o Sistema de Informação Ambiental Municipal;
- XIII- rever periodicamente as normas e padrões de emissão de poluentes, efluentes e outras substâncias para adequação aos avanços das tecnologias do processo e incluir outros controles da poluição;
- XIV- administrar os espaços territoriais municipais especialmente protegidos;
- XV- coordenar a implantação de áreas verdes e promover sua avaliação e adequação;
- XVI- assegurar a ampla discussão das políticas, diretrizes e planos municipais com a comunidade, estimulando sua participação ativa no processo de planejamento ambiental do Município;
- XVII- promover, em articulação com a Secretaria de Educação e demais órgãos setoriais, a educação ambiental formal e não formal, visando à sensibilização da comunidade urbana e rural para a proteção do meio ambiente;
- XVIII- solicitar aos demais órgãos setoriais da Administração Pública Municipal estudos ou pareceres, quando da elaboração ou execução de ações ambientais transversais;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- XIX- celebrar convênios e acordos com entidades públicas e privadas de todas as esferas, organizações não governamentais, nacionais ou internacionais, visando implementação de ações ambientais e integração do SISMUMA;
- XX- promover, em cooperação com órgãos ambientais do Estado e da União ações para a fiscalização ambiental integrada no Município;
- XXI- manter intercâmbio com órgãos ambientais do Estado, da União e entidades públicas e privadas de pesquisa com a finalidade de obter e fornecer informações e subsídios técnicos relativos no conhecimento e defesa do Meio Ambiente;
- XXII- exercer a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
- XXIII- expedir normas técnicas e administrativas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei e dar publicidade;
- XXIV- avaliar, revisar e propor alterações ao zoneamento do Município definido no Plano Diretor, com a participação dos órgãos e entidades do SISMUMA;
- XXV- estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal;
- XXVI- exigir daquele que utiliza ou explora recursos naturais, recuperação do meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica aprovada pelo órgão público competente;
- XXVII- Outras que lhe forem atribuídas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 8º - Caberá ao Poder Executivo Municipal a competência de definir a estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, objetivando a execução desta Lei e seu regulamento.

Art. 9º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente para cumprimento de suas atribuições, deverá:

- I- possuir técnicos e/ou consórcio ou outro instrumento legal de cooperação devidamente habilitados pelo respectivo conselho de classe e em número compatível para atender os instrumentos de controle, licenciamento, monitoramento e fiscalização;
- II- possuir recursos materiais e tecnológicos suficientes para atender os instrumentos de controle, como o licenciamento, o monitoramento e a fiscalização ambiental;
- III- no exercício do licenciamento, possuir equipe técnica interdisciplinar que contemple o meio biótico, físico e socioeconômico, de forma e compatível com o nível de complexidade da sua opção de competência para atender às tipologias definidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM.

Parágrafo único – O corpo técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente será formado por servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo, cuja investidura dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Art. 10 - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA é um órgão colegiado autônomo e permanente de caráter consultivo, deliberativo, normativo e recursal, competindo-lhe:

- I- estabelecer as bases normativas da Política Municipal de Meio Ambiente para a gestão, controle e proteção da qualidade ambiental e aplicação de seus instrumentos;
- II- deliberar sobre normas e padrões de qualidade ambiental, no que couber, respeitadas as legislações Federal, Estadual e Municipal pertinentes;
- III- estabelecer normas, critérios e diretrizes para o licenciamento e as autorizações ambientais;
- IV- aprovar os termos de referência para a realização de estudos ambientais, incluindo-se o estudo prévio de impacto ambiental dos empreendimentos locais;
- V- deliberar sobre o licenciamento para localização de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente;
- VI- decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa sobre o licenciamento ambiental e as penalidades administrativas impostas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- VII- estudar e propor diretrizes complementares às políticas públicas dos órgãos setoriais, visando o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente;
- VIII- propor ao Poder Executivo e/ou ao Legislativo, legislação e suas alterações, referentes à proteção e conservação ambiental no Município;
- IX- pronunciar-se sobre o zoneamento ambiental;
- X- promover, orientar e colaborar com as campanhas educacionais relativas ao Meio Ambiente;
- XI- promover informação à comunidade sobre política, diretrizes, normas e regulamentos ambientais;
- XII- promover a educação ambiental;
- XIII- articular-se com os demais órgãos colegiados do Município para a solução de questões ambientais interdisciplinares e com os Conselhos de Defesa Ambiental dos municípios adjacentes;
- XIV- propor a criação de parques, áreas verdes, reservas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevantes interesses ecológicos e outras unidades de conservação, estabelecendo normas relativas aos espaços territoriais especialmente protegidos, bem como, aprovar o Plano de Manejo das Unidades de Conservação, ouvindo o Conselho Gestor;
- XV- subsidiar a atuação do Ministério Público;
- XVI- propor ação cível pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- XVII- avocar, mediante ato devidamente motivado, processos e procedimentos junto aos órgãos setoriais da Política Municipal de Meio Ambiente nas matérias de sua competência, para apreciação e deliberação;
- XVIII- aprovar e acompanhar projetos, programa, ações e atividades a serem financiadas com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- XIX- criar e extinguir câmaras técnicas e grupos de trabalho;
- XX- elaborar, alterar e aprovar o seu regimento interno.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, poderá autorizar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a expedir licenças ambientais para localização de empreendimentos e atividades de pequeno porte e de baixo impacto, na forma como disposto em regulamento.

Art. 11 - O Município, através da Secretaria de Meio Ambiente, prestará suporte administrativo e técnico, indispensável para a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§1º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para cumprimento de sua competência e atribuições, contará com recursos orçamentários e financeiros da dotação financeira da Prefeitura Municipal, bem como do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§2º - Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente adotar as providências administrativas necessárias para cumprimento das deliberações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 12 – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aprovará um calendário de reuniões ordinárias, sendo convocadas reuniões extraordinárias em casos excepcionais.

Art. 13 – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente será presidido pelo Secretário do Meio Ambiente e composto por 12 (doze) representantes, em composição paritária e tripartite formada por:

- I. 04 (quatro) representantes do poder público;
- II. 04 (quatro) representantes da sociedade civil organizada.
- III. 04 (quatro) representantes de grupos ambientalistas com atuação nesta municipalidade, nos termos do art. 195 da Lei Orgânica Municipal;

§1º - Caberá ao Prefeito Municipal a indicação das representações do Poder Público Municipal, bem como convidar representações estaduais e federais presentes no município para a composição deste segmento.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§2º - Os representantes dos segmentos previstos nos incisos II e III serão eleitos pelos seus pares, mediante a publicação de edital, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias anteriores ao término do mandato.

§3º - Cada representação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA deverá contar com um membro titular e um suplente.

§4º Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente serão representados, em suas faltas e impedimentos, por seus respectivos suplentes.

§5º - Após a eleição de que trata o parágrafo segundo deste artigo, caberá ao Prefeito Municipal nomear, através de Decreto, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, permanecendo os membros nomeados anteriormente até a posse de seus sucessores.

§6º - Os conselheiros tomarão posse na primeira reunião do colegiado que se realizar após as respectivas nomeações.

§7º - Os membros titulares do colegiado e seus suplentes terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

§8º - O Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente participará das reuniões do Colegiado, sem direito a voto, exceto quando houver necessidade de desempate.

Art. 14 – A estrutura do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente compreende o Plenário, a Diretoria e as Câmaras Técnicas, cujas atribuições e funcionamento serão definidos em seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho e publicado por meio de Resolução.

I - o Plenário será a instância máxima do Colegiado;

II - o Presidente do Conselho será o Secretário do Meio Ambiente, que exercerá o voto de desempate, caso necessário;

III – as Câmaras Técnicas, criadas por deliberação do Plenário, serão permanentes ou provisórias.

Art. 15 - A atividade dos conselheiros é considerada relevante serviço público municipal reconhecida em diploma, assinado pelo Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ao final do curso do seu exercício e não enseja remuneração.

Art. 16 – As sessões plenárias do Conselho de Defesa do Meio Ambiente serão públicas, cabendo aos seus membros dar vez aos representantes de órgãos, entidades e autoridades presentes à reunião na forma do regulamento interno.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 17 - Aos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, representantes das entidades ambientalistas e da sociedade civil organizada, residentes em zona rural fica assegurado, para comparecimento às reuniões ordinárias e extraordinárias, o custeio de despesas pelo deslocamento, alimentação e estadia.

CAPÍTULO IV DOS ÓRGÃOS SETORIAIS

Art. 18 - São considerados Setoriais, os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, cujas atividades sejam, total ou parcialmente, vinculadas às de conservação, proteção e melhoria do meio ambiente, competindo-lhes:

- I- contribuir para a execução e implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, dentro de sua esfera de atribuição;
- II- promover a incorporação dos espaços ambientais em sua política de atuação;
- III- consultar e solicitar estudos ou pareceres da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como Órgão de Execução da Política Municipal de Meio Ambiente, em ações que possam interferir no meio ambiente local;
- IV- atender às solicitações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- V- disponibilizar e/ou ceder, quando solicitado, servidores municipais habilitados para a cooperação aos pareceres técnicos nos processos de licenciamento ambiental a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- VI- contribuir com informações para a manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais;
- VII- colaborar com os programas de educação sanitária e ambiental;
- VIII- executar outras atividades correlatas.

TÍTULO IV DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 19 - São instrumentos, dentre outros, da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I- Plano Municipal de Meio Ambiente;
- II- Plano Municipal de Conservação e Restauração da Mata Atlântica;
- III- Plano Municipal de Combate e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas;
- IV- Plano Municipal de Saneamento Básico;
- V- Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
- VI- Normas, Parâmetros e Padrões de Qualidade Ambiental;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- VII- Sistema Municipal de Informações Ambientais;
- VIII- Zoneamento Ambiental;
- IX- Bens e Espaços Territoriais Especialmente Protegidos;
- X- Espaços de Participação;
- XI- Educação Ambiental
- XII- Avaliação de Impactos Ambientais;
- XIII- Licenciamento Ambiental;
- XIV- Monitoramento Ambiental;
- XV- Fiscalização Ambiental;
- XVI- Compensação Ambiental;
- XVII- Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUMMA);
- XVIII- Participação popular.

CAPÍTULO I DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 20 – O Plano Municipal de Meio Ambiente é o instrumento que direciona e organiza as ações da política ambiental municipal, a ser elaborado em consonância com os princípios, objetivos e diretrizes desta Lei, da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU.

Art. 21 - Compete à Secretaria do Meio Ambiente, mediante o acompanhamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e com a colaboração dos Órgãos Setoriais, a elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente com a participação social, que consistirá na:

- I. identificação das áreas prioritárias de atuação;
- II. programas, anuais e plurianuais, de preservação, recuperação, conservação, proteção e utilização dos recursos ambientais e de preservação do seu patrimônio étnico e cultural;
- III. programas destinados à capacitação profissional e técnica dos servidores municipais para cumprimento e execução do Plano Municipal de Meio Ambiente;
- IV. programas de educação ambiental com a finalidade de sensibilizar a sociedade para a utilização sustentável dos recursos ambientais locais;
- V. previsão de prazo, condições de avaliação e revisão, custos, forma de aplicação e respectivas fontes de recursos.

Art. 22 – O Plano Municipal de Meio Ambiente será aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e publicado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 23 – Cabe aos Órgãos Setoriais a estrita observação do Plano Municipal de Meio Ambiente para a incorporação da dimensão ambiental nos atos, planos, programas e projetos da Administração Pública Municipal.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



**CAPÍTULO II
DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MATA
ATLÂNTICA**

Art. 24 – Respeitando-se o regime jurídico especial do Bioma Mata Atlântica, compete ao Município a elaboração do Plano Municipal de Restauração e Conservação da Mata Atlântica.

Art. 25 – O Plano Municipal de Restauração e Conservação da Mata Atlântica será coordenado pela SEMMA que poderá firmar parcerias e convênio com instituições de pesquisa e/ou ensino ou organizações da sociedade civil, devendo ser aprovado pelo COMDEMA e ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 26 – O Plano Municipal de Restauração e Conservação da Mata Atlântica deverá conter os seguintes itens, sem prejuízo de outros:

- I. diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes da mata atlântica no Município em escala 1:50.000 ou similar;
- II. indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa;
- III. indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação nativa;
- IV. indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da vegetação nativa e de conservação e utilização sustentável da mata atlântica no município.

Parágrafo único – O Plano Municipal de Restauração e Conservação da Mata Atlântica deverá observar os estudos elaborados que contemplem a área do município.

**CAPÍTULO III
DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS**

Art. 27 – O Plano Municipal de Combate e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas é o instrumento que visa orientar a implementação de ações e medidas que objetivem a mitigação da mudança do clima e a adaptação aos seus efeitos no município, a ser elaborado em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, bem como nas Políticas Federal e Estadual que dispõem sobre Mudança do Clima.

Art. 28 – O Plano Municipal de Combate e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos:

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- I. objetivos, metas e diretrizes gerais;
- II. realização do inventário de gases de efeito estufa, identificando as áreas prioritárias de atuação;
- III. estratégias de mitigação e adaptação;
- IV. ações de adaptação aos impactos das mudanças do clima;
- V. incentivos fiscais e financeiros e econômicos para estimular ações de mitigação e de adaptação às mudanças do clima;
- VI. previsão de prazo, condições de avaliação, revisão e custos envolvidos.

Art. 29 – É da competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a colaboração dos demais Órgãos Setoriais, a elaboração do Plano Municipal de Combate e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas mediante mecanismos de integração da política ambiental com as demais políticas setoriais do Município.

Art. 30 – O Plano Municipal de Combate e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas, em consonância com as ações de educação ambiental deverá promover o desenvolvimento e a realização de campanhas e programas, em linguagem acessível e compatível com os diferentes públicos, com o fim de conscientizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da mudança do clima e as alternativas, individuais e coletivas, de mitigação e fortalecimento dos sumidouros de gases de efeito estufa com a participação da sociedade civil organizada e instituições de ensino.

Art. 31– Os projetos, programas, obras e ações do Município, inclusive de urbanização e revitalização, sempre que possível, deverão considerar os objetivos de cumprimento das metas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Art. 32 – O Poder Executivo Municipal deverá implementar um Programa de Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental de recursos e insumos materiais para as suas secretarias e demais órgãos municipais, o qual deverá prever o consumo eficiente e racional de recursos materiais, tais como:

- I. água;
- II. energia;
- III. papel;
- IV. gás e combustíveis.

Parágrafo único – O Programa de Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental deverá estimular a utilização de materiais recicláveis e que minimizem o impacto ao meio ambiente, de insumos com baixo teor de carbono e de fontes renováveis de energia.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 33 – Nas licitações e contratos a serem realizados pelos órgãos e entidades integrantes de quaisquer dos poderes do Município, deve ser considerada como critério de seleção sempre que possível, a aquisição de produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis.

CAPÍTULO IV DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 34 – O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá atender aos requisitos básicos previstos no artigo 19 da lei 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Parágrafo único - O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá considerar os princípios da universalidade, eficiência, sustentabilidade econômica, transparência, controle social e da integralidade, bem como contemplar os componentes de resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de água de chuva.

CAPÍTULO V DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 35 – Em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS compete ao Município a elaboração do seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

§1º - O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá atender o conteúdo mínimo previsto no art. 19 de Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 combinado com o art. 50 do Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010 e consideradas as peculiaridades locais.

§2º - Será considerado satisfeito esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, caso seja elaborado de modo integrado com outros municípios ou se estiver contido no Plano de Saneamento, desde que respeitado o conteúdo mínimo previsto no §1º acima.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



**CAPÍTULO VI
DAS NORMAS, PARÂMETROS E PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL**

Art. 36 – Os padrões de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a flora, a fauna, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes toleráveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

§3º - Os empreendimentos e atividades com potencial de causar degradação ambiental, a serem instalados no Município, ficam obrigados a possuir equipamentos ou sistemas de controle ambiental e a adotar medidas de segurança para evitar riscos ou efetiva degradação ambiental e outros efeitos indesejáveis ao bem-estar dos trabalhadores e da comunidade, e a apresentar ao órgão ambiental competente, quando exigido, planos de controle de gerenciamento de risco.

§4º - Os responsáveis pelas fontes degradadoras deverão fornecer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informações sobre suas atividades e sistemas de produção, acompanhadas dos estudos e documentos técnicos.

Art. 37 - Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, se ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

Art. 38 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fará o monitoramento e fiscalização da qualidade do ar, do solo e da água, dos sons e ruídos, auxiliada pelos Órgãos Setoriais, conforme o caso, a fim de coibir a poluição do meio ambiente, devendo, no âmbito de sua competência, regulamentar e propor a revisão dos limites de emissão, incluir outras substâncias e controles da poluição de qualquer natureza mais restritivos, após deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Parágrafo único – Os resultados das avaliações referidas no caput serão amplamente divulgados à sociedade e constarão do Sistema Municipal de Informação Ambiental.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



**Seção I
Das Águas**

Art. 39 – Compete ao SISMUMA:

- I- proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população, a qualidade das águas e a quantidade dos recursos hídricos existentes no município;
- II- proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as áreas de nascentes, áreas de preservação permanente e outras relevantes para a manutenção dos ciclos hídricos e biológicos;
- III- reduzir a toxicidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;
- IV- compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;
- V- controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;
- VI- adequar o tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hídricos.

Art. 40 – A utilização da água far-se-á em observância aos critérios ambientais, levando-se em conta seus usos preponderantes, garantindo-se sua perenidade, tanto no que se refere aos aspectos qualitativos como quantitativos, respeitadas as prioridades de uso definidas no Plano de Bacia e aprovados pelo respectivo Comitê de Bacia.

Parágrafo único – Os usos preponderantes são aqueles definidos na legislação federal segundo a qual serão enquadradas na Classificação das Águas do Território Nacional, as águas superficiais doces, salobras e salgadas.

Art. 41 – O Poder Público Municipal garantirá condições que impeçam a contaminação da água potável na rede de distribuição e realizará periodicamente análises da água.

Art. 42 – O Município manterá público o registro permanente de informações sobre a qualidade da água dos sistemas de abastecimento, obtidos da empresa concessionária deste serviço e dos demais corpos d'água utilizados, onde não se disponha do sistema público de abastecimento.

Art. 43 – Com o objetivo de garantir um suprimento autônomo de água, as edificações poderão ser abastecidas por poços tubulares ou artesianos, mediante outorga ou dispensa de outorga do órgão estadual gestor dos recursos hídricos e de acordo com o que dispõem as legislações estadual e federal, referentes à matéria.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Seção II **Do Ar**

Art. 44 – A qualidade do ar deverá ser mantida em conformidade com os padrões e normas de emissão definidos na legislação federal, estadual e municipal.

§1º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricas que ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.

§2º - As normas de emissão estabelecem quantidades máximas de poluentes, cujo lançamento no ar é permitido, não gerando qualquer direito adquirido, nem conferindo isenção da obrigação de indenizar ou reparar os danos causados às pessoas e ao meio ambiente.

Art. 45 – É proibida a queima ao ar livre de materiais que comprometam, de alguma forma, o meio ambiente e o bem estar das populações do entorno e de outras culturas e pastagens, de terrenos, mesmo como forma de limpeza e de quaisquer outros materiais.

Art. 46 - A direção predominante dos ventos é parâmetro importante a será considerada para a localização de áreas industriais, de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto, assim como de atividades geradoras de gases e emissões atmosféricas potencialmente poluidoras ou que causem incômodo às populações próximas.

Art. 47 - Nos casos de fontes de poluição atmosférica para as quais não existam padrões de emissão estabelecidos, deverão ser adotados sistemas de controle e/ou tratamento que utilizem as tecnologias mais eficientes para o caso.

Art. 48 - Nos casos de demolição, deverão ser tomadas medidas objetivando evitar ou restringir as emissões de material particulado.

Art. 49 - É proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, a serem determinadas por decreto.

Art. 50 - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente poderá estabelecer padrões ou exigências especiais mais rigorosas, quando determinadas regiões ou circunstâncias o exijam.

Seção III **Dos Sons e Ruídos**

Art. 51 – O controle da emissão de ruídos, a ser realizado pelo município, visará garantir a saúde, a segurança, o sossego e o bem estar público, evitando sua perturbação por

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei.

Art. 52 – As fontes emissoras de ruídos poderão ser objeto de apreensão, caso ultrapassem os níveis determinados na legislação.

Art. 53 - A emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades exercidas em ambiente confinado, coberto ou não, obedecerá aos padrões estabelecidos pela legislação pertinente.

Art. 54 - As obras de construção civil, confináveis ou não, estarão sujeitas aos níveis máximos de som e vibrações e aos horários estabelecidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente em função da zona de uso em que se realizam.

Art. 55 - As obras que produzam ruídos contínuos ou descontínuos, em qualquer zona de uso, somente poderão ser executadas no horário de 8 h às 20h.

Parágrafo único - Aos domingos e feriados somente poderão ser executadas mediante licença especial que indique horários e tipos de serviços que poderão ser executados e a observância dos níveis máximos de som permitidos.

Art. 56 - Será permitida, independentemente da zona de uso e do horário e sem limitação de nível de som, obra pública ou particular, de emergência, que por sua natureza objetive evitar colapso nos serviços de infraestrutura da cidade ou risco da integridade física da população.

Seção IV **Do Solo**

Art. 57 – A proteção do solo no Município visa:

- I- garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes observadas as diretrizes ambientais contidas no PDDU;
- II- garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento e exigir a prática de tecnologias sustentáveis para o devido manejo;
- III- priorizar o manejo e o uso da matéria orgânica, bem como a utilização de controle biológico de pragas;
- IV- priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento de áreas degradadas ou alteradas;
- V- proibir, com base na legislação específica, o uso de pesticidas e herbicidas em áreas próximas às nascentes e mananciais relevantes para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos do município.

Art. 58 – A execução de quaisquer obras em terrenos erodidos ou suscetíveis à erosão, aos processos geomorfológicos e ao escoamento superficial, fica sujeita à licença

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



ambiental, sendo obrigatória a apresentação do devido Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA.

Art. 59 - A execução de obras e intervenções nas quais sejam necessárias a supressão de cobertura vegetal e a movimentação de terras (corte e aterro) e todas as intervenções que impliquem em alteração no sistema de drenagem de águas pluviais devem ser programadas para o período menos chuvoso.

Art. 60 – Qualquer caso de derramamento, vazamento ou disposição accidental de resíduos no solo sejam líquidos, gasosos ou sólidos deverá ser comunicado, sob as penas da Lei, imediatamente depois de ocorrido, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Seção V **Do Controle da Poluição Visual**

Art. 61 – É considerada poluição visual a limitação ou modificação à visualização pública dos espaços protegidos, do atributo cênico do meio ambiente natural, cultural ou da paisagem urbana sem a devida permissão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizada por qualquer veículo de comunicação, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao controle ambiental.

Art. 62 – Considera-se ainda como poluição visual o excesso de elementos ligados à comunicação visual, como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, e outros que promovam o desconforto espacial e visual nos ambientes urbanos.

Parágrafo único – Será definido em regulamento o controle de sinalizações, as normas estéticas e de disposição dos elementos de comunicação visual.

Seção VI **Disposição Final**

Art. 63 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente procederá a elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão e de controle previstos nesta Lei, sujeito a apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de forma a incluir outras substâncias ou adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Art. 64 – Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão adequar-se ao disposto nesta Lei, nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



CAPÍTULO VII
DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 65 - Compete ao Município organizar e manter o Sistema de Informação Ambiental Municipal e prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente.

Art. 66 – Fica, portanto, criado o Sistema de Informação Ambiental Municipal com o objetivo de reunir as informações referentes à gestão ambiental, em especial as referentes ao licenciamento, monitoramento, fiscalização, bem como sobre a qualidade, a disponibilidade, o uso e a conservação dos recursos ambientais, as fontes e causas de degradação ambiental, a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde, bem como os níveis de risco de poluição e as situações de risco existentes no Município.

Parágrafo único – O Sistema de Informação Ambiental Municipal será alimentado por dados e informações produzidas pelos órgãos do SISMUMA, pelos demais órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, pelas organizações não governamentais e instituições privadas.

Art. 67 – As informações do Sistema de Informação Ambiental Municipal serão públicas, ressalvadas as protegidas por sigilo, assim demonstradas e comprovadas pelos interessados, respeitando-se as normas sobre direito autoral e propriedade industrial.

Parágrafo único – Os dados e informações produzidos por entidades privadas ou por organizações não governamentais, com a participação de recursos públicos, deverão ser disponibilizados ao Sistema de Informação Ambiental Municipal, sem ônus para o Poder Público.

Art. 68 – O Sistema de Informação Ambiental Municipal será mantido pelo Poder Executivo Municipal, que proverá os recursos orçamentários materiais e humanos necessários e será coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 69 – São objetivos do Sistema de Informação Ambiental Municipal, dentre outros:

- I- coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental, relativos às fontes potencialmente impactantes e à qualidade dos recursos ambientais;
- II- colocar de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas;
- III- atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do SISMUMA;
- IV- recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



V- prestar informações referentes à gestão ambiental e, em especial, as referentes a licenciamento e autorização ambiental, monitoramento, fiscalização e termos de compromisso.

Parágrafo único – O Município deverá requerer a utilização da plataforma ao Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA.

Art. 70 – O Sistema de Informação Ambiental Municipal conterá, dentre outros:

- I- cadastro de entidades ambientalistas com ação no Município;
- II- cadastro de entidades populares com atuação no Município, que incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;
- III- cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou que nele atue na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
- IV- cadastro das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras;
- V- cadastro técnico municipal contendo informações básicas necessárias à avaliação permanente da qualidade ambiental;
- VI- cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometam infrações às normas ambientais incluindo as penas a elas aplicadas;
- VII- organização de dados e informações técnicas bibliográficas, jornalísticas literárias e outras de relevância para os objetivos do SISMUMA.
- VIII- outras informações de caráter permanente ou temporário, a critério do Município.

Parágrafo único – Nos termos da lei é garantido o acesso público ao Sistema de Informação Ambiental Municipal, podendo ser fornecidas certidões gratuitas e cópias dos documentos, as quais correrão a expensas do peticionário.

CAPÍTULO VIII **DO ZONEAMENTO AMBIENTAL**

Art. 71 – O Zoneamento Ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de forma a harmonizar as diversas políticas públicas com a política ambiental, regulamentar atividades, bem como definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Art. 72 – O Zoneamento Ambiental será obrigatoriamente seguido na implantação de planos, programas, projetos, licenciamento de empreendimentos e atividades, sejam públicos ou privados, e estabelecerá medidas e padrões de proteção ambiental destinados

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.

Art. 73 – O Zoneamento Ambiental do Município levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, a recolocação de atividades incompatíveis e ainda:

- I- a compatibilização do uso do solo, considerando a necessidade de preservação e conservação dos recursos naturais, patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arqueológico, com as demandas e as atividades sócio-econômicas;
- II- a consideração das potencialidades e das limitações ambientais, visando a compatibilização do uso e ocupação do solo;
- III- a recuperação de áreas degradadas e alteradas e a proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- IV- os planos de recursos hídricos, os planos do Comitê de Bacias, o enquadramento de cursos d'água, o Plano Estadual de Meio Ambiente, Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, os planos de manejo das unidades de conservação, dentre outros instrumentos de planejamento;
- V- as contribuições apresentadas pela sociedade civil em processos participativos.

Art. 74 – Para os efeitos desta Lei, o Zoneamento Ambiental do Município, instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente, incorpora, no que couber, as disposições referentes às Zonas e Macrozonas, bem como as Diretrizes de Qualificação e Proteção Ambiental previstos na Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU.

Art. 75 - Cabe à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com pronunciamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e com a participação dos órgãos e entidades do SISMUMA, avaliar, revisar e propor alterações no zoneamento do Município definido no Plano Diretor, que forem incompatíveis com a Política Municipal de Meio Ambiente.

**CAPÍTULO IX
DOS BENS E ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS**

**Seção I
Das Disposições Iniciais**

Art. 76 – Ao Município compete instituir, implantar e administrar, na forma da legislação ambiental pertinente, espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, com vistas a manter e utilizar racionalmente o

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



patrimônio biofísico e cultural de seu território, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Art. 77 – O poder Executivo deverá destinar os recursos específicos que se fizerem necessários para a implantação e gestão dos espaços territoriais especialmente protegidos.

Art. 78 – Os objetivos que justificam a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, envolvendo o ambiente natural e/ou o patrimônio histórico/cultural são de caráter científico, educacional ou turístico, destacando-se:

- I- a preservação do patrimônio genético e conservação de amostras de ecossistemas em estado natural;
- II- a proteção de espécies raras em perigo ou ameaçadas de extinção;
- III- a proteção de mananciais para conservação da sua produção hídrica;
- IV- a criação de espaços para atividades educacionais, turísticas e recreativas;
- V- a proteção de locais de heranças culturais, históricas, geológicas, arqueológicas e paleontológicas;
- VI- a proteção de paisagens notáveis e belezas cênicas;
- VII- estudos e pesquisas científicas para divulgação do conhecimento sobre a dinâmica dos ecossistemas e dos recursos naturais;
- VIII- a recuperação ou restauração de ecossistemas degradados;
- IX- a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

Seção II **Das Áreas de Preservação Permanente**

Art. 79 – São Áreas de Preservação Permanente – APP:

- I- aquelas definidas no Código Florestal Brasileiro;
- II- as previstas no art. 215 da Constituição do Estado da Bahia, com os acréscimos do art. 89 da Lei Estadual, 10.431, de 20 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 12.377, de 28 de dezembro de 2011;
- III- aquelas que forem definidas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos da lei.

Art. 80 – O Município cuidará, em instrumento específico, sobre a regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente urbanas, com a adoção das medidas legais previstas.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Seção III
Das Unidades de Conservação

Art. 81 - O Município poderá criar unidade de conservação, com finalidade de resguardar atributos especiais da natureza, conciliando a proteção da flora, da fauna, de belezas naturais e de importância cultural com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos.

Art. 82 – As unidades de conservação criadas por ato do Poder Público são definidas, consoante o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, segundo as seguintes categorias:

- I – Proteção Integral:
 - a – Estação Ecológica;
 - b – Reserva Biológica;
 - c – Parque Municipal;
 - d – Monumento Natural;
 - e – Refúgio da Vida Silvestre;
- II – Uso Sustentável
 - a – Área de Proteção Ambiental;
 - b – Área de Relevante Interesse Ecológico;
 - c – Reserva Extrativista;
 - d – Reserva de Fauna;
 - e – Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
 - f – Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Art. 83 – O Município além das Unidades de Conservação enumeradas no artigo anterior poderá criar:

- I – Horto Florestal;
- II – Jardim Botânico;
- III – Bosques e matas definidos nos projetos de parcelamento do solo urbano;
- IV – Florestas Municipais;
- V – Parques Urbanos.

§ 1º - O Poder Público deverá realizar o cadastro de suas Unidades de Conservação no Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC.

§ 2º - As Unidades de Conservação serão objetos de regulamento próprio, como também os zoneamentos específicos a cada categoria, respeitando as peculiaridades das áreas abrangidas.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§ 3º - As Unidades de Conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que deverá ser elaborado no prazo de até 05 anos a partir da data de sua criação.

§ 4º - O Plano de Manejo será elaborado, implementado e atualizado de forma participativa, inclusive da população residente.

§ 5º - São proibidas nas Unidades de Conservação quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos e com o seu Plano de Manejo.

§ 6º - As Unidades de Conservação devem dispor de um Conselho Gestor, de caráter consultivo ou deliberativo, de conformidade com a sua categoria, podendo o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ser designado como Conselho da Unidade de Conservação, nos termos do art. 17, §6º do Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 2002.

§ 7º - Deverá constar no ato do Poder Público, a que se refere o caput deste artigo, diretrizes para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada, bem como a indicação de respectiva área do entorno.

Art. 84 – O município deverá observar na criação, implantação e gestão de unidades de conservação o estabelecido no art. 22 da Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Art. 85 – A desafetação, a redução ou a alteração de limites de uma unidade de conservação somente será possível mediante lei municipal, com parecer técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e apreciação do Conselho Gestor ou, na sua ausência, pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 86 – Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a gestão da Unidade de Conservação, com cooperação do Conselho Gestor ou com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, conforme o caso.

Art. 87 – As atividades e empreendimentos em Unidades de Conservação, quando permitidos, respeitarão o respectivo Plano de Manejo ou, em caso de inexistência do mesmo, as fragilidades ecológicas e vulnerabilidades sociais da área em questão.

Parágrafo único – Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente exigir no processo de licenciamento ambiental a anuência prévia dos empreendimentos que pretenderem se instalar em Unidades de Conservação Municipal, inclusive nas APAs, quando forem passíveis de EIA/RIMA.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Seção IV **Das Áreas Verdes**

Art. 88 – São consideradas áreas verdes urbanas os espaços, públicos ou privados, com predomínio da vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.

Art. 89 – O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos:

- I – o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
- II – a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas;
- IV- o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e
- V- aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.

Art. 90 – O Município cuidará para que as áreas verdes e seu entorno sejam preservados e mantidos como reguladores da qualidade ambiental local, observados o Plano Municipal de Meio Ambiente, a legislação federal e estadual, mediante as seguintes providências:

- I- delimitação precisa das áreas existentes, por georreferenciamento e elaboração de estudos para avaliar a qualidade ambiental, o potencial e as limitações para o uso quando permitido;
- II- articulação dos principais agentes que interferem na dinâmica das áreas verdes, com vistas a uma gestão conjunta dos interesses envolvidos, inclusive no que concerne a captação de recursos, desenvolvimento e gestão dos projetos;
- III- transformação dos remanescentes de mata atlântica em unidades de conservação de acordo com suas características e vocações específicas, ou incentivar, quando situadas em áreas particulares, a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Seção V **Das Áreas de Valor Urbano- Ambiental**

Art. 91 – Constituem-se áreas de Valor Urbano-Ambiental os parques de recreação, os espaços abertos urbanizados, as áreas arborizadas e as praias.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 92 – Integram os espaços abertos urbanizados, as praças, os mirantes, as áreas verdes integrantes de loteamentos, os espaços utilizáveis para lazer e o esporte, tais como campos e quadras esportivas.

Seção V

Dos Bens e Espaços de Proteção Histórica, Artística e Cultural

Art. 93 - Constituem patrimônio cultural do Município, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da identidade deste local, nos quais se incluem:

- I- as formas de expressão;
- II- os modos de criar, fazer e viver;
- III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
- IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
- V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§1º - O Município adotará medidas para a preservação e conservação do patrimônio espeleológico existente no seu território, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo, e assegurar que a utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência deva fazer-se consoante a legislação específica, observadas as condições que garantam a sua integralidade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico.

§2º - O Município tomará as medidas para a preservação e conservação do patrimônio arqueológico existente no seu território, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho arqueológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo, e assegurar que as atividades porventura autorizadas em sua abrangência ou de sua área de influência devem ser realizadas consoante a legislação específica, observadas as condições que garantam a sua integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico.

§3º - O Poder Público Municipal, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural em seu território, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação a serem definidos e regulamentados em legislação própria.

§4º - O Município deverá promover educação patrimonial, ampliando junto com a população o seu conhecimento sobre os seus bens e espaços a serem protegidos.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§5º - Todo o processo de patrimonialização dos bens deverá observar a participação da sociedade.

§6º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

CAPÍTULO X **DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO**

Art. 94 – A implementação da Política Municipal de Meio Ambiente contará com a participação e controle social da sociedade, através dos seguintes órgãos e instrumentos, dentre outros:

- I- Conselho de Meio Ambiente e demais Conselhos de participação social;
- II- cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
- III- consulta popular;
- IV- audiência pública;
- V- fóruns de discussão e debates;
- VI- exercício do direito de petição e requerimento aos órgãos públicos;
- VII- conferência municipal de meio ambiente.

Seção Única **Da Conferência Municipal de Meio Ambiente**

Art. 95 – A Conferência Municipal de Meio Ambiente constitui-se em etapa preparatória para as respectivas Conferências Estadual e Nacional de Meio Ambiente, obedecendo à periodicidade destas.

Art. 96 – A Conferência Municipal do Meio Ambiente, como instrumento de controle social, terá caráter deliberativo e como objetivo, o de proporcionar a integração dos vários agentes sociais na discussão e construção de diretrizes para o meio ambiente e fortalecer o processo de organização e mobilização da sociedade de construção de uma política ambiental para nortear o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade.

Art. 97 – São princípios básicos da Conferência: a equidade social, a corresponsabilidade, a participação e a mobilização social, o enfoque humanístico, holístico e democrático.

Art. 98 – A Conferência Municipal de Meio Ambiente será coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 99 – A Conferência Municipal de Meio Ambiente será presidida pelo Prefeito e na sua ausência ou impedimento eventual, pelo titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 100 – A Conferência Municipal de Meio Ambiente será convocada por ato do Poder Executivo, o qual definirá a data, local, modo de participação e a pauta, entre outros assuntos pertinentes.

CAPÍTULO XI DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 101 – O município, respeitados os princípios e objetivos das Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental, promoverá as ações de Educação Ambiental nos programas de proteção, preservação, fiscalização, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.

Art. 102 – Entende-se por Educação Ambiental o conjunto de processos permanentes e continuados de formação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra.

Art. 103 – Cabe a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e à Secretaria de Educação, em suas esferas de competência, corresponsabilidade para a implementação da Política Municipal de Educação Ambiental, nas áreas temáticas que se interrelacionam, através de um conceito integrado de educação para a sustentabilidade, tais como:

- I- Educação Ambiental no Ensino Formal;
- II- Educação Ambiental Não-Formal;
- III- Educomunicação Socioambiental;
- IV- Educação Ambiental nas Políticas Públicas.

Art. 104 – A Educação Ambiental no Ensino Formal é aquela desenvolvida no âmbito das instituições públicas, privadas e comunitárias de ensino e atenderá ao disposto na Política Estadual de Educação Ambiental.

§1º - A educação ambiental será tratada de forma transversal e em todos os níveis de ensino, de maneira continuada.

§2º - Os professores de todas as disciplinas receberão formação continuada para o desenvolvimento da temática de maneira integrada.

§3º - A educação ambiental não será tratada em disciplina isolada e os projetos políticos pedagógicos das escolas devem contemplar o seu planejamento.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 105 – A Educação Ambiental Não-Formal se constitui de processos educativos voltados à mobilização, sensibilização, capacitação, organização e participação individual e coletiva, na construção de sociedades sustentáveis.

Parágrafo único – O Poder Público municipal, incentivará:

- I- a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
- II- a ampla participação das escolas, das universidades, das instituições de ensino superior, dos institutos federais de ensino médio profissionalizantes e de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal;
- III- a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com as escolas, universidades, instituições de ensino superior, institutos federais de ensino médio profissionalizantes e de organizações não-governamentais;
- IV- a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
- V- a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;
- VI- a sensibilização ambiental dos agricultores familiares;
- VII- o ecoturismo;
- VIII- a inserção de programas de Educação Ambiental nos serviços de coleta de resíduos sólidos nos espaços urbanos e rurais.

Art. 106 – O Poder Público adotará a Educomunicação Socioambiental, como a inter-relação da comunicação e da educação com a utilização de práticas comprometidas com a ética da sustentabilidade, através da construção participativa, da democratização dos meios e processos de comunicação e informação, da articulação entre setores e saberes, e da difusão do conhecimento, promovendo o pleno desenvolvimento da cidadania.

Art. 107 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente atuará de forma a integrar nas Políticas Públicas práticas educativas nos processos de planejamento e gestão, em todas as suas etapas, fortalecendo e incentivando a participação e o controle social.

Art. 108 – Cumpre aos meios de comunicação municipal a disseminação das informações ambientais e a transmissão de programas e experiências educativas sobre o meio ambiente.

CAPÍTULO XII **DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Seção I

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Disposições Iniciais

Art. 109– A avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o instrumento que possibilita diagnosticar avaliar e prognosticar as consequências ambientais relacionadas à localização, instalação, construção, operação, ampliação, interrupção ou encerramento de uma atividade ou empreendimento para subsidiar o processo decisório do licenciamento ambiental.

Parágrafo único – Os empreendimentos, obras e atividades, públicos ou privados, bem como planos, programas, projetos suscetíveis de causar impacto no meio ambiente, devem ser objeto de avaliação de impactos ambientais.

Art. 110– Para os efeitos desta Lei, considera-se impacto ambiental, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

- I- a saúde, a segurança e o bem estar da população;
- II- as atividades sociais e econômicas;
- III- a biota;
- IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V- a qualidade dos recursos ambientais.

Art. 111 – A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) deverá contemplar estudos ambientais que verifiquem, dentre outros aspectos, as características do ecossistema, a capacidade de suporte dos recursos ambientais envolvidos, os impactos cumulativos e sinérgicos da implantação e operação decorrentes das várias atividades e empreendimentos no respectivo ecossistema e/ou bioma, equidade ambiental, mediante a consideração da variável social, respeito e proteção aos valores histórico-culturais e dos modos de vida das comunidades tradicionais.

§ 1º - Os estudos ambientais necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor sendo obrigatória a apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho de Classe.

§ 2º - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos ambientais serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 112 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente exigirá o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA para os

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



empreendimentos e atividades de impacto local, considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, independentemente do seu porte.

Art. 113 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente exigirá os estudos ambientais pertinentes ao processo de licenciamento dos empreendimentos e atividades não considerados potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, tais como:

- I- Análise de Risco – AR e Plano de Gerenciamento de Risco – PGR;
- II- Plano de Controle Ambiental – PCA;
- III- Plano de Gestão Agroambiental – PGA;
- IV- Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA;
- V- Relatório de Caracterização do Empreendimento – RCE;
- VI- Relatório de Controle Ambiental – RCA;
- VII- Plano de Emergência Ambiental – PEA;
- VIII- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS.

Seção II

Do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental

Art. 114 – O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, será realizado na fase de licença prévia, ao que se dará publicidade, garantida a realização de audiência pública, tantas quantas forem necessárias, a expensas do empreendedor.

Art. 115 – O Estudo de Impacto Ambiental – EIA será elaborado com base em Termo de Referência – TR, proposto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, contendo prazos, normas e procedimentos a serem adotados.

Parágrafo único – Poderão ser realizadas consultas públicas para subsidiar a elaboração ou a aprovação do Termo de Referência de Estudo de Impacto Ambiental.

Art. 116 – O Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

- I- diagnóstico ambiental da área de influência do projeto com a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
 - a. o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- b. o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente, de reserva legal, de uso restrito, de remanescentes de vegetação nativa ou que apresentem qualquer proteção ambiental específica;
 - c. o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
- II- análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;
- III- definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas;
- IV- elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

Art. 117– O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo:

- I- os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
- II- a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
- III- a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;
- IV- a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
- V- a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações ou adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- VI- a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado;
- VII- o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
- VIII- recomendação quanto à alternativa mais favorável.

Parágrafo único – O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.

Art. 118 – A alteração de empreendimentos e atividades existentes, que causar impacto adicional significativo, sujeitar-se-á ao EIA/RIMA e, quando couber, fica obrigada à correspondente Compensação Ambiental.

Art. 119 – Recebido o EIA/RIMA a Secretaria Municipal do Meio Ambiente publicará edital na imprensa local, informando a data e o local acessível em que o mesmo estará à disposição da comunidade interessada, bem como comunicará a(s) data(s) de realização de audiência(s) pública(s).

Art. 120 – A Audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) será realizada sempre que necessária, ou quando for solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, e Órgão de Meio Ambiente, para dirimir dúvidas e recolher dos presentes as críticas e sugestões.

Art. 121 – Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA, fixar em edital e anunciar pela imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública.

§ 1º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese da Secretaria Municipal do Meio Ambiente não realizá-la, a licença concedida não terá validade.

§ 2º - Após este prazo, a convocação será feita pelo órgão licenciador, através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local.

§ 3º - A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados.

§ 4º - Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Art. 122 – A Audiência Pública será dirigida pelo representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 123 – Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta.

Parágrafo único – Serão anexados à ata, todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão, para efeito de incorporação ao processo de licenciamento ambiental e consideração quando da análise técnica do produto final do EIA/RIMA.

Art. 124 – A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto.

Art. 125 – O produto final do EIA/RIMA será submetido à análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que emitirá parecer técnico sobre o mesmo, podendo emitir notificações para esclarecimento ou complementação.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente se manifestará sobre o EIA/RIMA, após a análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a aprovação ou não da Licença Prévia.

Seção III **Dos Demais Estudos Ambientais**

Art. 126 – A Análise de Risco – AR é o estudo referente à avaliação e reconhecimento dos riscos que uma determinada atividade ou empreendimento representa para o meio ambiente, a saúde e segurança da população, mediante a aplicação de um conjunto de métodos e técnicas específicos, devendo ser apresentado um Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR.

Art. 127 – O Plano de Controle Ambiental – PCA é o estudo que apresenta os projetos executivos das ações mitigadoras dos impactos ambientais identificados nos estudos ambientais, bem como daquelas estabelecidas pelo órgão municipal licenciador, acompanhado do cronograma de execução.

Art. 128 – O Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA é o estudo que contém as medidas propostas para a mitigação dos impactos ambientais decorrentes das atividades ou dos empreendimentos, incluindo o detalhamento dos projetos para a reabilitação das áreas degradadas.

Parágrafo único – O Projeto de recomposição de área degradada e alterada deverá conter instrumento de planejamento das ações de recomposição contendo metodologias, cronograma e insumos.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 129 – O Relatório de Caracterização do Empreendimento – RCE é o estudo no qual o empreendedor apresenta as informações básicas do empreendimento, em formulário próprio fornecido pelo órgão municipal licenciador, que possibilita ao órgão ambiental definir os procedimentos e etapas a serem observadas no processo de licenciamento.

Art. 130 – O Relatório de Controle Ambiental – RCA é o estudo que contém as informações, levantamentos e/ou estudos que permitam avaliar os efeitos do empreendimento sobre o meio ambiente abrangendo os seguintes aspectos:

- I- descrição do empreendimento;
- II- diagnóstico ambiental da área de influência do projeto;
- III- análise dos impactos ambientais e proposta das respectivas medidas mitigadoras;
- IV- avaliação da possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais, durante o funcionamento do empreendimento, seus efeitos e os sistemas e procedimentos destinados à sua prevenção;
- V- monitoramento ambiental; e
- VI- análise do custo-benefício.

Art. 131 – Plano de Emergência Ambiental – PEA é o plano que contempla a identificação dos cenários emergenciais capazes de desencadear processos emergenciais e a proposição de ações e procedimentos para contingenciar e reduzir os danos ambientais e materiais.

Art. 132– Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS é o estudo que define as ações necessárias para a adequação da coleta, do acondicionamento, do tratamento, do transporte e de destinação dos resíduos sólidos, a partir da identificação de suas fontes geradoras, de sua caracterização e do levantamento dos riscos associados.

Art. 133 – Outros, a critério da Equipe Técnica do Município.

**Seção IV
Do Estudo de Impacto de Vizinhança**

Art. 134 – O licenciamento de empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança – EIV, a fim de minimizar os impactos gerados para a região urbana.

Art. 135 – O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV será executado de forma a mensurar, simular cenários e qualificar os impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades e deverá conter:

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- I- definição dos limites geográficos da área afetada pelo empreendimento a ser instalado;
- II- diagnóstico da área de influência do empreendimento de modo a caracterizar a situação antes de sua implantação;
- III- identificação e avaliação sistêmica dos efeitos positivos e negativos associados à sua instalação;
- IV- identificação dos planos, programas e projetos governamentais existentes, propostos e em implantação na área de influência do empreendimento, e sua compatibilidade com este;
- V- proposição de medidas compensatórias dos efeitos negativos associados ao empreendimento, explicitando seus custos estimados e os responsáveis pela implementação das mesmas;
- VI- conclusão sobre a viabilidade do empreendimento.

Art. 136 – O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

- I- adensamento populacional;
- II- equipamentos urbanos e comunitários;
- III- uso e ocupação do solo;
- IV- valorização imobiliária;
- V- geração de tráfego e demanda por transporte público;
- VI- ventilação e iluminação;
- VII- paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Art. 137 – São passíveis do EIV empreendimentos e atividades, tais como:

- I- indústrias, localizadas fora das áreas ou zonas industriais;
- II- escolas, centros de compras, mercados;
- III- auditórios para convenções, congressos e conferências;
- IV- autódromo, velódromo e hipódromo;
- V- espaços e edificações para exposições e shows;
- VI- estações e terminais dos sistemas de transportes;
- VII- empreendimento destinado à atividade de geração, transmissão e distribuição de energia e torres de telecomunicações;
- VIII- loteamentos;
- IX- serviços de saúde;
- XI- estacionamento para veículos de grande porte;
- XII- jardim zoológico, parques de animais selvagens, ornamentais e de lazer;
- XIII- edificação de uso por organizações religiosas de qualquer natureza, de caráter associativo, cultural, esportivo ou de lazer;
- XIV- empreendimentos relacionados à coleta, tratamento e disposição de resíduos líquidos e/ou sólidos de qualquer natureza;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- XVI- estabelecimentos prisionais ou similares;
- XVII - cemitérios, crematórios e necrotérios;
- XVIII - postos de combustíveis e similares;
- XIX- edificações de uso comercial ou prestação de serviço ou de uso misto;
- XX- abatedouros e frigoríficos;
- XXI- outros a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 138 – Com base na análise do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV apresentado, cabe ao Poder Executivo Municipal exigir a implementação de medidas atenuadoras ou compensatórias, relativas aos impactos decorrentes da implantação da atividade ou empreendimento, como condição para expedição da licença ou autorização solicitada.

Parágrafo único – As medidas compensatórias previstas serão, obrigatoriamente, implementadas às expensas do empreendedor, sob pena de cassação das licenças e autorizações a cargo do Poder Executivo Municipal.

Art. 139 – Durante a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV será assegurada a participação das comunidades atingidas pelo empreendimento, através de Audiência Pública, que será convocada para exame do projeto.

Art. 140 - Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 141 – A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA).

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente se manifestará sobre o EIV, após a análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

**CAPÍTULO XIII
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

**Seção I
Das Disposições Iniciais**

Art. 142 – Observadas as atribuições dos demais entes federativos, compete ao município, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

- a. que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- b. localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente poderá estabelecer portes mais protetivos para o licenciamento de atividades ou empreendimentos efetivos ou potencialmente causadores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, de significativa degradação do meio ambiente de impacto local, daqueles definidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM.

Art. 143 – O Município no uso de sua competência suplementar, e respeitada a competência da União e do Estado constante da LC 140, de 2011, poderá estipular em lei o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que não tenham sido previstos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM, desde que sejam de impacto ambiental de âmbito local.

Art. 144 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente somente poderá, em caráter excepcional e mediante Resolução específica do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, dispensar o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que apresentem potencial poluidor insignificante, natureza da atividade de baixo impacto e cujo porte seja inferior ao mínimo exigido, mediante:

- I- análise da documentação apresentada;
- II- realização de vistoria técnica, quando necessário;
- III- elaboração de parecer técnico conclusivo, com caracterização da área e da atividade ou empreendimento.

Seção II **Dos Prazos e Custos**

Art. 145 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente estabelecerá prazos de análise próprios, podendo estabelecer prazos diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 meses a contar da data de protocolo do requerimento, até seu deferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA, audiência ou reunião pública, quando o prazo será de 12 meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 146 – Ficam estabelecidos os prazos de análise de até 2 meses para emissão de autorização ambiental, a contar da data do protocolo do requerimento.

Art. 147 – Os custos de vistoria e análise técnica dos requerimentos de licenças, autorizações, laudos e pareceres, expedição de licenças, serão pagos pelos interessados, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento.

Art. 148 – Os regulamentos e normas estabelecerão mecanismos diferenciados, inclusive quanto ao pagamento dos custos de análise das atividades desenvolvidas pelo pequeno empreendedor, agricultura familiar, comunidades tradicionais e assentamentos de reforma agrária.

Seção III **Dos Procedimentos para o Licenciamento**

Art. 149 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às exigências da presente Lei, regulamentos e normas técnicas, observando-se as seguintes etapas:

- I- definição pelo órgão licenciador, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;
- II- requerimento da licença ambiental pelo empreendedor em formulário próprio, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, conforme instrução normativa definida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente dando-se a devida publicidade;
- III- análise técnica pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e realização de vistoria(s) técnica(s);
- IV- solicitação de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, uma única vez, através de notificação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ao requerente, podendo haver reiteração da solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios ou decorrentes de fatos novos;
- V- audiência pública, quando couber, de acordo com a legislação pertinente;
- VI- solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
- VII - emissão de parecer técnico conclusivo, manifestando-se pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença e, quando couber, parecer jurídico;
- VIII - deliberação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente sobre a concessão da licença ambiental,

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



manifestando-se pelo deferimento ou indeferimento, dando-se a esta decisão a devida publicidade.

Parágrafo único – Poderão ser realizadas reuniões públicas para subsidiar o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que não sejam de significativo impacto ambiental.

Art. 150 – Constarão do procedimento de licenciamento ambiental os estudos ambientais, de acordo com a etapa do licenciamento, a certidão de conformidade ambiental, e, quando for o caso, a anuência, a autorização para supressão da vegetação e a outorga para o uso dos recursos hídricos, expedidas pelos órgãos competentes, sem os quais não será expedida a respectiva licença ambiental.

§ 1º - A certidão de conformidade ambiental será emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de acordo com as normas previstas nesta Lei e com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, mediante parecer técnico fundamentado nos empreendimentos e atividades de competência da União, do Estado e do próprio Município.

§ 2º - A Anuência Prévia será expedida pelo respectivo órgão gestor da Unidade de Conservação.

§ 3º - A outorga de direito de uso de recursos hídricos será expedida pelo órgão estadual ou federal competente;

§ 4º - A autorização de supressão e vegetação será expedida, conforme previsão do art. 241 desta Lei.

Art. 151 – O procedimento de licenciamento ambiental para fins do estudo ambiental adequado e da expedição da respectiva licença ambiental deverá considerar o porte dos empreendimentos ou da atividade, o potencial poluidor, a natureza da atividade e também as características do ecossistema, a capacidade de suporte dos recursos ambientais envolvidos, e ainda:

- I- os estudos sobre os impactos causados ao patrimônio histórico-cultural local, sempre que necessário, para se averiguar a viabilidade do empreendimento e se propor as medidas mitigadoras cabíveis e/ou compensatórias, considerando, inclusive, os impactos no patrimônio cultural imaterial;
- II- os estudos sobre os impactos às comunidades tradicionais, acaso existentes, possivelmente afetadas com a implantação do empreendimento ou atividade, devendo ser propostas medidas para mitigação desses efeitos, respeitando-se a integridade do respectivo território, assegurando a participação da comunidade desde o início do processo de licenciamento.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- III - a elaboração e execução de plano de monitoramento de condicionantes;
- IV - no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, obras ou atividades, com áreas sujeitas à supressão de vegetação e/ou alagamento aprovadas, ou que de qualquer maneira venha a impactar a fauna, devem ser exigidos estudos específicos sobre a fauna, plano de resgate, sempre que for necessário, pelo órgão ambiental competente, bem como a previsão e locais de recepção dos animais silvestres, respeitadas a legislação federal e estadual;
- V - é obrigatória a elaboração de estudo ambiental específico para as atividades ou empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou permanentes, previstos em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas ou de potencial espeleológicos, os quais, de modo direto ou indireto, possam ser lesivos a essas cavidades ou sítios rupestres.

Art. 152 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por iniciativa própria ou por recomendação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente poderá celebrar instrumentos, visando à cooperação entre órgãos e entidades da Administração Pública do Município, do Estado e da União, nas suas respectivas competências.

Art. 153 - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente não expedirá licenças ambientais se constatar que o empreendimento utiliza do fracionamento de áreas, para burlar o licenciamento ambiental, o nível da opção da gestão ambiental e/ou a realização do EIA/RIMA.

Art. 154 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente ao detectar a formação de processo de licenciamento fora do seu âmbito de competência e/ou do nível da opção da gestão ambiental dará ciência imediata ao requerente do arquivamento do processo.

Art. 155 – O licenciamento Ambiental se dará através de licença ambiental e autorização ambiental.

**Seção IV
Da Licença Ambiental**

Art. 156 – A Licença Ambiental é o ato administrativo por meio do qual a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no âmbito de suas atribuições, avaliam e estabelecem as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, para localizar, instalar, operar e alterar empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente degradadoras.

Art. 157 – Exige-se prévio licenciamento ambiental para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de empreendimentos e atividades de impacto local que

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



utilizem recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças e autorizações exigíveis.

Subseção I
Das Modalidades de Licenças Ambientais

Art. 158 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, respeitada a competência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, expedirá as seguintes licenças ambientais, sem prejuízo de outras modalidades previstas em normas complementares a esta Lei:

- I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
- II - Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos específicos aprovados, incluindo-se as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;
- III - Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação;
- IV - Licença de Alteração (LA) – concedida para a ampliação ou modificação de empreendimento, atividade ou processo regularmente existente;
- V - Licença Simplificada (LS) – concedida para empreendimentos classificados como de micro porte ou pequeno porte, excetuando-se aqueles considerados de potencial risco à saúde humana.

Art. 159 – A ampliação, modificação ou reequipamento de empreendimento, atividade ou processo, dependerá de Licença de Alteração mediante solicitação do responsável, em qualquer fase do licenciamento ambiental.

§ 1º - Fica caracterizada a ampliação quando houver aumento da capacidade nominal de produção ou de prestação de serviço acima e 20% (vinte por cento) do valor fixado na respectiva Licença de Operação, ou diversificação da prestação de serviço dentro do mesmo objeto da atividade original.

§ 2º - Fica caracterizada a reformulação do processo quando houver alteração do processo produtivo.

§ 3º - Fica caracterizado o reequipamento quando houver a substituição de equipamento que provoque a alteração das características qualitativas e quantitativas dos impactos

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



adversos previstos, inclusive das emissões sólidas, líquidas e gasosas estabelecidas na respectiva Licença de Operação;

§ 4º - Concluída a implantação da ampliação, da reformulação e do processo de reequipamento, o interessado deverá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a nova Licença de Operação.

Seção V **Da Autorização Ambiental**

Art. 160 – Exige-se Autorização Ambiental para a realização ou operação de empreendimentos e atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário, execução de obras que não resultem em instalações permanentes, bem como aquelas que possibilitem a melhoria ambiental.

Art. 161 – Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente expedir as autorizações ambientais referentes a:

- I- realização, implantação ou operação de empreendimentos e/ou atividades e de pesquisas ou serviços, de caráter temporário;
- II- execução de obras que não resultem em instalações permanentes;
- III - requalificação de obras que não resultem em instalações permanentes;
- IV - execução de obras que visem proporcionar melhoria ambiental;
- V - execução de obras de demolição;
- VI - poda de árvores na área urbana, nos casos previstos nesta Lei;
- VII - outras atividades que forem estabelecidas por Resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Parágrafo único – Não será permitida a emissão de autorização ambiental, no curso do licenciamento ambiental, quando se tratar do mesmo objeto de licença ambiental.

Seção VI **Dos Prazos de validade das Licenças e Autorização**

Art. 162 – As Licenças e as Autorizações Ambientais terão prazos determinados, especificados nos respectivos documentos, podendo ser prorrogados ou renovados por decisão do órgão ambiental competente, a requerimento do responsável legal, de acordo com a natureza técnica dos empreendimentos e atividades:

- I- Licença Prévia (LP): prazo mínimo estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade; prazo máximo de 05 (cinco) anos;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- II - Licença de Instalação (LI): prazo mínimo, estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade; prazo máximo de 06 (seis) anos;
- III - Licença de Alteração (LA): o prazo será estabelecido em consonância com o cronograma de execução das obras ou serviço programados, ficando automaticamente prorrogado o prazo de vencimento da licença ambiental vigente, para coincidir com o prazo da LA, se este lhe for posterior, devendo constar na referida LA a prorrogação da validade do prazo da licença vigente anteriormente;
- IV - Licença de Operação (LO) e respectiva renovação (RLO): prazo mínimo de 04 (quatro) anos e máximo de 10 (dez) anos;
- V - Licença Simplificada (LS): prazo mínimo estabelecido pelo cronograma da atividade ou empreendimento, não podendo ser superior a 2 (dois) anos.
- VI - Autorização Ambiental (AA): prazo de 01 (um) ano, podendo ser estabelecido prazo diverso, em razão do tipo de empreendimento ou atividade, a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Parágrafo único – A renovação de Licenças Ambientais deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Seção VII

Dos Condicionantes e Medidas Mitigadoras

Art. 163 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no âmbito de suas competências, definirão os condicionantes para a localização, implantação, operação ou alteração e empreendimentos ou atividades.

§1º - Para o estabelecimento das condicionantes, deverão ser consideradas, dentre outros aspectos, as medidas mitigadoras e compensatórias já adotadas quando do licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades, seus resultados, o impacto da atividade sobre o meio ambiente, o cumprimento das normas e exigências ambientais e a viabilidade técnica e econômica de seu cumprimento, objetivando a distribuição equitativa do ônus e das obrigações ambientais.

§2º - Quando da renovação de licença deverão ser consideradas também as medidas mitigadoras e compensatórias já adotadas e seus resultados, podendo ser incorporados novos condicionantes.

§ 3º - Constará das condicionantes a previsão do Programa de Educação Ambiental.

Subseção I

Da Modificação de Condicionantes e Cancelamento de Licença

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 164 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

- I- violação ou inadequação de condicionantes ou normas legais;
- II- omissão significativa ou falsa descrição de informações relevantes;
- III- superveniência de graves riscos ambientais e à saúde pública;
- IV- superveniência de conhecimentos científicos que indiquem a ocorrência de graves efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente;
- V- superveniência de normas, mediante definição de prazo para ajustamento às novas exigências legais.

Parágrafo único – São considerados como graves riscos ambientais e à saúde pública:

- a. poluição atmosférica, hídrica ou do solo capaz de provocar danos à saúde humana ou prejuízo ao desenvolvimento de atividades essenciais à subsistência de uma comunidade;
- b. degradação da qualidade ambiental que promova perda de habitat de espécies da fauna e/ou da flora.

**Seção VIII
Da Disposição Final**

Art. 165 – Os atos pertinentes ao licenciamento ambiental, renovação, alteração, dispensas e cancelamento das licenças Ambientais e os procedimentos da Autorização Ambiental deverão ser publicados resumidamente no Diário Oficial do Município.

**CAPÍTULO XIV
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Art. 166 - O monitoramento ambiental é o acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

- I- aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental;
- II- contribuir para o controle dos recursos ambientais;
- III- avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental, bem como de desenvolvimento social e econômico, em relação ao ambiente;
- IV- acompanhar o estágio populacional de espécies da fauna e flora, especialmente as ameaçadas de extinção, bem como identificar e coibir os impactos adversos causados pela introdução de espécies exógenas em ecossistemas e habitats;
- V- subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em caso de acidente ou episódios críticos de degradação ou poluição;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- VI-** acompanhar e avaliar a recuperação e a restauração de ecossistemas e áreas degradadas;
- VII -** subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental;
- VIII -** acompanhar o cumprimento das condicionantes e das medidas mitigadoras dos empreendimentos e atividades licenciados pelo município.

Art. 167 – O monitoramento dos empreendimentos atividades efetiva ou potencialmente causadores de impactos ambientais serão realizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista as seguintes considerações:

- I -** o monitoramento ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento dos empreendimentos e das atividades, públicos e privados, tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a garantia da qualidade ambiental;
- II -** as atividades de monitoramento serão, prioritariamente, de responsabilidade técnica e financeira do empreendedor, sem prejuízo de fiscalização regular e periódica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- III -** os responsáveis pelo empreendimento ou atividade monitorada deve colocar à disposição dos servidores públicos competentes todas as informações necessárias e promover os meios adequados à perfeita execução de suas atribuições.

Art. 168 – Os dados de monitoramento ambiental deverão ser georreferenciados, armazenados em banco de dados, integrados ao Sistema de Informação Ambiental Municipal e seus dados serão utilizados, entre outras, para as seguintes finalidades:

- I-** informação ao público sobre a qualidade ambiental;
- II-** estabelecimento de prioridades de controle e de redução do lançamento de poluentes no meio ambiente;
- III -** subsídio para o licenciamento e a fiscalização de empreendimentos e/ou atividades com potencial poluidor;
- IV -** avaliação da eficácia dos padrões de monitoramento ambiental estabelecidos nas licenças ambientais.

Art. 169 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente instituirá programas de monitoramento ambiental tendo em vista o acompanhamento e o controle da qualidade do meio ambiente, de forma articulada integrada e mediante participação da comunidade, considerando os padrões de qualidade estabelecidos em normas municipais, estaduais e federais, prevalecendo os mais protetivos.

Art. 170 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá identificar e monitorar a ocorrência de espécies exóticas e/ou invasoras que ameacem ecossistemas ou habitats naturais, adotando medidas de controle.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 171 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deve exigir que os responsáveis pelas fontes degradantes adotem medidas de segurança para evitar os riscos e a efetiva poluição das águas, do ar, do solo ou subsolo, assim como outros efeitos indesejáveis ao bem-estar da comunidade e à preservação das demais espécies da vida animal e vegetal.

CAPÍTULO XV **DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Seção I **Disposições Gerais**

Art. 172 – A Fiscalização tem caráter educativo e de controle ambiental, das condutas que por ação ou omissão, importem em descumprimento da legislação ambiental municipal, estadual e federal será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de Fiscais de Preservação Ambiental.

Parágrafo único – O servidor público competente que tiver conhecimento de infração administrativa ambiental é obrigado a promover a sua apuração imediata, mediante a lavratura de Auto de Infração e a instauração de processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Art. 173 – Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá dirigir representação sobre a ocorrência de infração ambiental à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e demais autoridades competentes.

Art. 174 – O degradador é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo da aplicação das penalidades administrativas cabíveis.

Art. 175 – Os custos e despesas decorrentes do cumprimento das penalidades administrativas legalmente previstas correrão por conta do infrator.

Seção II **Da Competência**

Art. 176 – A fiscalização ambiental será exercida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de Fiscais de Preservação Ambiental, servidores públicos, admitidos para o cargo específico de fiscalização por prévio concurso público de provas ou de provas e títulos.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 177 – No exercício da ação fiscalizadora fica assegurado ao Fiscal de Preservação Ambiental o acesso a instalações públicas e privadas, na forma da lei.

Parágrafo único – Os Fiscais de Preservação Ambiental, quando obstados, poderão solicitar apoio ou requisitar força policial.

Art. 178 – No exercício da ação fiscalizadora, cabe ao Fiscal de Preservação Ambiental:

- I- organizar pauta de vistorias e visitas técnicas, para verificar a ocorrência de infrações e a procedência de denúncias;
- II- efetuar visitas técnicas e vistorias, levantamentos e avaliações, sozinhos ou acompanhados de representantes de órgãos setoriais e de colaboração do SISMUMA, elaborando os respectivos relatórios e lavrando os correspondentes autos de constatação ou de infração, quando couber;
- III - colher amostras e efetuar medições, a fim de averiguar o cumprimento da legislação ambiental, consignando os resultados em auto e/ou processo administrativo;
- IV - analisar, avaliar e pronunciar-se sobre desempenho de atividades, processos e equipamentos;
- V - apurar responsabilidades, exigir medidas necessárias para a correção de irregularidades e impor penalidades emitindo, para tanto, Notificação, Auto de Constatação e/ou Auto de Infração, indicando prazo para a solução das irregularidades observadas, fornecendo cópia assinada ao interessado ou responsável legal;
- VI - solicitar que as entidades fiscalizadas prestem esclarecimentos em local e data previamente fixados em Notificação.

Art. 179 – O Fiscal de Preservação Ambiental exigirá, através de Notificação, que os responsáveis pelos empreendimentos e atividades adotem medidas de segurança para evitar riscos ou a efetiva poluição ao meio ambiente, assim como outros efeitos indesejáveis ao bem estar da comunidade.

Art. 180 - Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta municipal serão chamados a colaborar com a fiscalização ambiental na execução de atividades auxiliares.

Seção III **Das infrações Ambientais**

Art. 181 – Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão voluntária ou involuntária, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 182 – São consideradas infrações administrativas aquelas previstas no Decreto Estadual competente, sem prejuízo de previsão de outras infrações previstas na regulamentação desta Lei:

Art. 183 – As infrações são enquadradas como:

- I - infração formal, assim considerada, dentre outras com iguais características:
 - a. a falta de anuência, autorização, licença ambiental ou registros, em quaisquer de suas modalidades, quando necessários;
 - b. o descumprimento de prazos para o atendimento de exigências, notificações ou condicionantes, quando não tragam consequências diretas para o meio ambiente.
- II- infração material: a ação ou a omissão que cause ou possa causar contaminação, poluição e/ou degradação do meio ambiente.

Art. 184 – As infrações ambientais serão classificadas como: leves, graves e gravíssimas, levando em consideração a gravidade do fato e suas consequências para o meio ambiente, as circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, o tipo e o porte do empreendimento ou atividade, os antecedentes do infrator, seu grau de compreensão e escolaridade e tratar-se de infração formal ou material.

Art. 185 – São circunstâncias atenuantes:

- I- baixo grau de compreensão e escolaridade ou condição socioeconômica do infrator;
- II- espontânea contenção, redução ou reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III - infração decorrente da prática de ato costumeiro de população tradicional à qual pertença o infrator;
- IV - comunicação prévia ou imediata da ocorrência pelo infrator às autoridades competentes;
- V - colaboração com os servidores públicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;
- VI - ser o infrator primário, não tendo cometido nenhuma infração anteriormente.

Art. 186 – São circunstâncias agravantes:

- I- a infração ter ocorrido à noite, em domingos ou dias feriados ou em local de difícil acesso e carente de infraestrutura;
- II- a infração ter ocorrido em Unidades de Conservação ou em área de preservação permanente;
- III- a ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- IV- ter a infração acarretado danos em bens materiais;
- V- ser o infrator reincidente ou cometer a infração por forma continuada;
- VI- ter o infrator conhecimento de ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente e deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo;
- VII - a adulteração de amostras, análises e resultados que prejudiquem a correta avaliação dos níveis de emissão;
- VIII - a infração atingir espécies nativas raras, endêmicas, vulneráveis, de importância econômica ou em perigo de extinção;
- IX- a infração expor ao perigo a saúde pública e/ou o meio ambiente;
- X- a infração causar a necessidade de evacuar a população, ainda que momentaneamente;
- XI- a infração tornar a área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
- XII - a infração causar danos permanentes ao meio ambiente e/ou à saúde humana;
- XIII - a infração causar danos às comunidades tradicionais;
- XIV - a infração ser cometida em épocas de seca ou inundação;
- XV - a infração ser cometida na época de queda das sementes ou no período de formação das vegetações;
- XVI - a tentativa de se eximir da responsabilidade.

Art. 187 – A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração de mesma natureza ou de natureza diversa.

§ 1º - A prática de nova infração não será considerada reincidência se, entre as ocorrências, houver decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

§ 2º - Nos casos de reincidência, a multa será aplicada pelo equivalente ao dobro da multa correspondente à infração cometida.

Art. 188 – No caso de infração continuada caracterizada pela repetição de ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar a infração.

Parágrafo único – Considera-se infração continuada a atividade que:

- I- estando em operação, não estiver provida ou não se utilizar dos meios adequados para evitar o lançamento ou a liberação dos poluentes, ou a degradação ambiental;
- II- não adotar as medidas adequadas para cessar, reduzir ou reparar os danos causados ao meio ambiente;
- III - estiver instalada ou operando sem as necessárias licenças e/ou autorizações.

Art. 189 – O agente autuante competente pela lavratura do auto de infração indicará a infração estabelecida para a conduta, e observará os critérios para a gradação da penalidade e as circunstâncias, atenuantes e os antecedentes do infrator.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Seção IV
Dos Autos de Infração

Art. 190 – A fiscalização e a aplicação de penalidades dar-se-ão por meio de:

- I- auto de constatação;
- II- auto de infração;
- III - auto de apreensão;
- IV - auto de embargo;
- V - auto de interdição;
- VI- auto de demolição.

Parágrafo único – Os autos serão lavrados em três vias destinadas:

- a. a primeira, o autuado;
- b. a segunda, ao processo administrativo;
- c. a terceira, ao arquivo.

Art. 191 – Constatada a irregularidade será lavrado o auto correspondente, dele constando:

- I- o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
- II- o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
- III - o fundamento legal da infração;
- IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;
- V - nome, função e assinatura do autuante;
- VI - prazo para apresentação da defesa.

Art. 192 – Os autos de infração, sempre que possível, poderão ser acompanhados de um relatório, contendo:

- I- identificação da conduta lesiva sobre bens e ou serviços ambientais, compreendendo o meio físico, biótico e socioeconômico, bem como do patrimônio cultural, especificando suas características, extensão e temporalidade;
- II- permanência da liberação, derramamento, deposição de substância ou da atividade degradadora;
- III - caracterização sucinta do ambiente;
- IV - possíveis providências que poderiam ser tomadas pelo infrator para evitar a infração ambiental;
- V - indicação da abrangência de pessoas afetadas, mencionando hipóteses de comunidades tradicionais.

Art. 193 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constar elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 194 – A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusas constitui agravante.

Art. 195 – Do auto, será intimado o infrator:

- I- pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
- II- por via postal, fax, telex ou meio similar, com prova de recebimento;
- III - por edital, nas demais circunstâncias.

Parágrafo único - O edital será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial ou em jornal de grande circulação.

Art. 196 – A autoridade competente deve, de ofício ou mediante provocação, majorar, manter ou minorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos nos artigos infringidos, observando ainda, as circunstâncias, atenuantes e agravantes.

Seção V **Das Penalidades**

Art. 197 – Sem prejuízo das sanções penais e civis, àqueles que cometerem infrações administrativas ambientais, serão aplicadas as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente independentemente de sua ordem de enumeração:

- I- advertência;
- II- multa;
- III - apreensão de equipamentos, veículos e máquinas;
- IV - suspensão de venda, fabricação, destruição ou inutilização do produto;
- V - interdição temporária ou definitiva;
- VI - embargo temporário ou definitivo;
- VII - demolição;
- VIII - perda ou restrição de direitos.

Parágrafo único – Caso o infrator venha a cometer, simultaneamente duas ou mais infrações de natureza diferente, poderão ser-lhe aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas correspondentes.

Art. 198 - Responderá pela infração quem a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Parágrafo único – Quando a infração for cometida por menores ou incapazes, responderá quem for juridicamente responsável pelos mesmos.

Subseção I **Da Advertência**

Art. 199 – A advertência será aplicada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no exercício de sua competência, quando se tratar de primeira infração, desde que seja de natureza leve, devendo ser fixado o prazo para que sejam sanadas as irregularidades identificadas.

Subseção II **Da Multa**

Art. 200 – A multa será aplicada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no exercício de sua competência, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Art. 201 – A penalidade de multa terá como valor mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e o valor máximo de 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e será imposta observados os seguintes limites:

- I- infrações leves: até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- II- infrações graves: até 200.000,00 (duzentos mil reais);
- III - infrações gravíssimas: até R\$50.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Parágrafo único - Para a gradação do valor da multa a ser aplicada, observar-se-á o disposto em regulamento de maneira que serão considerados as circunstâncias atenuantes e agravantes da infração.

Art. 202 – No caso de reincidência ou de prática de mais de uma infração as multas serão aplicadas de forma cumulativa.

Art. 203 - Nos casos de infração continuada poderá ser aplicada multa diária de R\$ 50,00 (cinquenta reais) até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 204 – O valor a multa será corrigido, periodicamente, pelo Poder Executivo, com base em índices oficiais.

Subseção III **Da Apreensão, da Interdição, do Embargo e da Demolição**

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 205 – As penalidades de apreensão, interdição, embargo e demolição serão aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no exercício de sua competência.

Art. 206 – A penalidade de apreensão será imposta nos casos de infração às normas e exigências ambientais ou danos diretos ao meio ambiente e aos recursos naturais e dar-se-á em relação aos instrumentos, apetrechos, equipamentos, animais e veículos utilizados, bem como, produtos e subprodutos dela resultantes, mediante lavratura do respectivo auto.

Parágrafo único – Aos instrumentos, apetrechos, animais, equipamentos, ou veículos utilizados na prática da infração, bem como aos produtos e subprodutos dele resultantes apreendidos serão dadas as seguintes destinações:

- I- os produtos e subprodutos perecíveis ou madeira, apreendidos pela fiscalização serão avaliados e, na impossibilidade de liberação, doados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente às instituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavrando-se os respectivos termos de doação, sendo que, no caso de produtos da flora não perecíveis, os mesmos serão destruídos ou doados à instituições científicas, culturais ou educacionais;
- II- os animais apreendidos serão encaminhados a centros de reabilitação para que sejam libertados em seu habitat natural, após verificação de sua adaptação às condições de vida silvestre, por técnico habilitado, ou entregues a jardins zoológicos, mediante termo de entrega. Na impossibilidade de atendimento imediato das condições anteriores, os animais serão confiados a fiel depositário, até definição de seu destino;
- III - os instrumentos, os equipamentos, os apetrechos, os veículos e as embarcações apreendidas na prática de infração poderão:
 - a. ser confiados a fiel depositário, conforme disposto no Código Civil, e somente serão liberados mediante o pagamento da multa, quando imposta, ou acolhimento de defesa ou recuso;
 - b. ser doados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente às instituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavando-se os respectivos termos de doação, ou
 - c. ser vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem e o resultado da venda ser destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.
 - d. Não identificado um fiel depositário, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá identificar locais adequados para guarda dos instrumentos, apetrechos, equipamentos, veículos, produtos e subprodutos não perecíveis apreendidos, enquanto não forem implementadas as condições para sua liberação ou doação.

Art. 207 – As penalidades de suspensão de venda e fabricação do produto e as penalidades de destruição ou inutilização de produto serão aplicadas nos casos de

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente.

Art. 208 – No caso de suspensão de venda o empreendedor deverá providenciar, às suas custas, o recolhimento do produto colocado à venda ou armazenado, dando-lhe a destinação adequada, conforme determinação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 209 – No caso de destruição ou inutilização de produto o cumprimento das medidas a serem adotadas, seja inutilização ou destruição, correrão às expensas do infrator.

Art. 210 – A interdição, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública, ao meio ambiente ou a critério da autoridade competente nos casos de infração continuada.

Parágrafo único – A interdição temporária ou definitiva poderá ser ainda aplicada nas hipóteses de reincidência da infração.

Art. 211 – A penalidade de interdição temporária deve perdurar até o atendimento das exigências feitas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente para correção das irregularidades apontadas, voltando a atividade a ser operada somente nas condições estabelecidas.

Art. 212– A penalidade de interdição definitiva será imposta nos casos e situações previstas no artigo anterior, quando a atividade não tiver condições de ser regularizada conforme os dispositivos previstos na legislação ambiental.

Art. 213 – A interdição aplicada em relação à fonte móvel de poluição implica na permanência desta em local definido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, até que a emissão de poluentes ou ruído seja sanada.

Parágrafo único – Não cumpridas as exigências constantes da interdição, na forma e tempo fixados, a fonte móvel ficará definitivamente proibida de operar ou circular.

Art. 214– A imposição de penalidade de interdição, se definitiva, acarreta a cassação de licença de operação e, se temporária, sua suspensão pelo período em que durar a interdição.

Art. 215 – A penalidade de embargo ou demolição poderá ser imposta no caso de obras ou construções que causem prejuízos ambientais, realizados sem a necessária Licença Ambiental ou em desconformidade com a mesma.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 216 – A penalidade de embargo temporário será imposta no caso de obras e construções em andamento sem a devida regularidade ambiental mediante licença, anuência, autorização, ou em desacordo com os mesmos, se concedidos.

Parágrafo único – A penalidade de embargo temporário deve perdurar até o atendimento das exigências feitas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a correção das irregularidades apontadas, voltando a atividade a ser operada somente nas condições estabelecidas.

Art. 217 – A penalidade de embargo definitivo será imposta quando as condições previstas no artigo anterior ocorrerem e a obra ou construção não tiver condição de ser regularizada, conforme os dispositivos previstos na legislação ambiental.

Parágrafo único – A penalidade a que se refere o caput deste artigo será imposta com base em processo devidamente instruído assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Art. 218 – A penalidade de demolição será executada administrativamente, quando a obra, construção ou instalação:

- I - Estiver produzindo grave dano ambiental;
- II - Estiver contrariando as disposições legais previstas em normas ambientais de âmbito federal, estadual e municipal.

§ 1º - O infrator é responsável pela demolição.

§ 2º - Quando a demolição implicar em consequências sociais graves ou se referir à moradia do infrator somente será executada por ordem judicial.

**Subseção IV
Da Perda ou Restrição de Direitos**

Art. 219– A penalidade de perda ou restrição de direitos consiste em:

- I- suspensão de registro, licença ou autorização;
- II- cancelamento de registro, licença ou autorização;
- III - perda ou restrição de benefícios e incentivos fiscais;
- IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos públicos de crédito, até 01 ano;
- V - proibição de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, até 03 anos.

§ 1º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente aplicará a penalidade prevista nos incisos I e II e cuidará de expedir as notificações necessárias aos órgãos competentes para a aplicação das demais penalidades previstas.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§ 2º - Em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização da conduta que deu origem ao auto de infração.

Art. 220 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos processos administrativos para a aplicação das penalidades de embargo definitivo e demolição, solicitará parecer técnico fundamentado da Secretaria Municipal responsável pela infraestrutura.

Art. 221 – No caso de resistência, a execução das penalidades previstas nesta subseção será efetuada com apoio ou requisição de força policial.

Art. 222 – Todos os custos e despesas decorrentes da aplicação das penalidades correrão por conta do infrator.

Seção V

Da Formalização do Processo Administrativo

Art. 223 – O processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração e imposição de penalidade será instaurado através dos documentos de Notificação, Auto de Infração, Apreensão, Interdição ou Embargo, conforme o caso, e respeitará o princípio da ampla defesa e do contraditório, nos seguintes termos:

- I**- da aplicação das penalidades administrativas por infração ambiental caberá defesa escrita e fundamentada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência do Auto de Infração;
- II**- da decisão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, poderá o infrator apresentar recurso ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da notificação ou da publicação da decisão;
- III**- a apresentação da defesa e a interposição de recurso administrativo não acarretará o efeito suspensivo ou da publicação da decisão;
- IV**- o produto da arrecadação das multas consolidadas decorrentes de infrações ambientais constituirá receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA.
- V**- A Secretaria Municipal do Meio Ambiente comunicará ao Ministério Público as autuações das infrações administrativas ambientais, encaminhando-lhe cópia dos autos, sob pena de responsabilidade disciplinar.

Subseção I

Do Termo de Compromisso

Art. 224 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderá celebrar termo de compromisso com os responsáveis pelas fontes de degradação ambiental, visando a adoção de medidas específicas para a correção das irregularidades.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§ 1º - O termo de que trata este artigo terá efeito de título executivo extrajudicial.

§ 2º - O termo deverá conter, obrigatoriamente, a descrição de seu objeto, as medidas a serem adotadas, o cronograma físico estabelecido para o cumprimento das obrigações e as penalidades a serem impostas, no caso de inadimplência.

§ 3º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter uma redução de até 50% (cinquenta por cento) do seu valor original, ficando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente obrigada a motivar e fundamentar o ato.

§ 4º - A inexecução total ou parcial do convencionado no termo de compromisso enseja a execução das obrigações dela decorrentes, com a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, inclusive quanto aos custos para a recomposição do dano ambiental, sem prejuízo das sanções administrativas aplicáveis à espécie, qual seja o retorno originário da(s) penalidade(s) que fora(m) aplicada(s).

§ 5º - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos infratores decorrentes de infração formal ou não formal.

§ 6º - Os recursos financeiros decorrentes da pena pecuniária prevista no termo de Compromisso serão depositados na conta do FMMA.

CAPÍTULO XVI DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 225 – Nos casos de licenciamento de empreendimentos e atividades locais de significativo impacto para o meio ambiente será exigida do empreendedor a Compensação Ambiental com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), respeitada a legislação federal sobre a matéria.

Art. 226 – Para os fins da Compensação Ambiental serão considerados, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente, cujo valor será fixado de forma proporcional, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único – Os recursos originários da Compensação Ambiental ingressarão na Conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente e serão destinados a apoiar a criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação, aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente depois de ouvido o Conselho Gestor ou aplicado pelo empreendedor nas condições estabelecidas no licenciamento.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



CAPÍTULO XVII
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 227 – Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA.

Art. 228 – Constituem receitas do FMMA:

- I- dotações orçamentárias próprias;
- II- recursos adicionais que a lei municipal estabelecer;
- III- recursos de multas previstas nesta Lei provenientes de infrações ambientais;
- IV- recursos das vendas de instrumentos utilizados na prática de infrações administrativas;
- V- recursos provenientes da pena pecuniária dos Termos de Compromisso;
- VI- recursos originados da Compensação Ambiental;
- VII - recursos provenientes de captação de projetos na área ambiental;
- VIII - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas;
- IX- remuneração decorrente da análise de processos, expedição de licenças, autorização ambiental e anuência prévia;
- X- transferências de recursos da União e do Estado;
- XI- recursos decorrentes de acordos, convênios, contratos, consórcios e provenientes de ajuda e cooperação entre órgão ou entidades públicas e privadas;
- XII - recursos provenientes de ajuda e/ou cooperação internacionais;
- XIII - recursos provenientes de acordos, convênios, contratos e consórcios;
- XIV - rendimento de qualquer natureza decorrente de aplicação de seu patrimônio;
- XV - rendimento de aplicações financeiras e de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;
- XVI - outras fontes previstas em lei.

Art. 229 – Os recursos financeiros do FMMA deverão ser concentrados em uma única conta bancária sob a denominação de Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) em estabelecimento credenciado pelo Município e serão geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único – O saldo positivo do FMMA verificado no fim do exercício constituirá receita no exercício seguinte.

Art. 230 – Os recursos do FMMA serão aplicados unicamente e mediante deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, em:

- I- ações para a implementação da Política Municipal de Meio Ambiente;

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



- II- ações de educação ambiental, como campanhas, elaboração, edição e publicação de material informativo e outras ações voltadas para a coletividade;
- III- ações para implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente;
- IV - ações de fortalecimento institucional da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
- V - aquisição de bens e equipamentos para as instalações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e estruturação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a operacionalização do licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental;
- VI - estudos e pesquisas de meio ambiente;
- VII - ações conjuntas de caráter ambiental que envolvam os órgãos do SISMUMA;
- VIII - capacitação dos técnicos ambientais e conselheiros de meio ambiente;
- IX - apoio financeiro a ações e projetos específicos de educação, preservação, conservação, defesa, melhoria e recuperação ambiental propostos por entidades ambientalistas cadastradas, com personalidade de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos;
- X - ações de recuperação ambiental.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente poderá aprovar outras aplicações para os recursos do FMMA, que, acatados pelo Poder Executivo, serão remetidos ao Poder Legislativo para sua aprovação.

Art. 231 – Caberá ao setor financeiro competente da Prefeitura Municipal, para apresentação e apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente:

- I- arrecadar as receitas previstas nesta Lei;
- II- preparar os demonstrativos mensais de receitas e despesas do FMMA e anualmente o inventário patrimonial e Balanço Geral do FMMA;
- III - preparar relatórios de acompanhamento das realizações do FMMA;
- IV - manter os controles necessários e execução orçamentária do FMMA, referentes a pagamentos das despesas e recebimentos da receita do mesmo;
- V - manter escrituração própria organizada para encaminhamento à Contabilidade Geral do Município;
- VI - levantar débitos referentes às multas devidas, não quitadas tempestivamente e encaminhá-las ao órgão municipal competente para a inscrição na Dívida Ativa e cobrança administrativa ou judicial.

**CAPÍTULO XVIII
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR**

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 232 - Constituem instrumentos de participação popular na gestão do meio ambiente, aqueles previstos no Sistema Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e no Sistema de Gestão Participativa, em especial:

- I- O Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- II- As consultas e audiências públicas; e
- III- Os Relatórios de Qualidade Ambiental.

TÍTULO V **DOS ECOSISTEMAS E DA BIODIVERSIDADE**

CAPÍTULO I **DA FLORA**

Art. 233 – Compete ao Município preservar as florestas e a flora nativa do território municipal e as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às atividades humanas, às terras que revestem, à biodiversidade, à qualidade e à regularidade de vazão das águas, à paisagem, ao clima e aos demais elementos do meio ambiente, bens de interesse comum a todos, exercendo-se o direito de propriedade com as limitações estabelecidas pela legislação federal e estadual.

Seção I **Das Medidas Protetivas**

Art. 234 – Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos da flora poderão ser declarados imunes ao corte ou supressão, mediante ato da autoridade competente, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente.

Parágrafo único – A infração ao disposto neste artigo implica a aplicação da penalidade de multa.

Art. 235 – As árvores existentes nas ruas, praças e parques do perímetro urbano do Município são bens de interesse comum a todos os munícipes. Todas as ações que interfiram nestes bens ficam limitadas aos dispositivos estabelecidos nesta Lei e pela legislação em geral.

Art. 236 – A extração de qualquer árvore somente será admitida com prévia autorização expedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de laudo técnico.

§ 1º - Na autorização para extração arbórea será indicada a reposição adequada para cada caso,

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§ 2º - As reposições indicadas são de cumprimento obrigatório, cuja inobservância constitui infração sujeita a multa e a embargo da obra ou do empreendimento.

Art. 237 – Causar danos, derrubar ou extrair sem autorização, ou causar morte às árvores constitui infração passível de multa, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei.

Art. 238 – As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações e saneamento, nas situações emergenciais decorrentes de caso fortuito ou força maior que ponham em risco a segurança pública, poderão realizar a poda ou extração de forma imediata, devendo em 72 horas justificar a intervenção efetuada por escrito à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sob pena de multa.

Art. 239 – Os projetos de infraestrutura urbana, como água, esgoto, eletrificação, telefonia ou equivalente e de sistema viário deverão ser compatibilizados com a arborização e áreas verdes existentes.

§ 1º - Os projetos referidos neste artigo deverão ser submetidos à análise e parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que exigirá a adequação dos projetos e obras às necessidades de preservar a arborização existente.

§ 2º - Nas áreas já implantadas, as árvores existentes que apresentarem interferência com os sistemas de infraestrutura urbana e viária, deverão ser submetidas ao manejo adequado e a fiação aérea deverá ser convenientemente isolada.

Art. 240 – O uso do logradouro público ajardinado, como praças e parques, por particulares para colocação de barracas ou festividades, promoções e outros eventos, está condicionado a autorização ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sob pena de infração ambiental.

**Seção II
Da Supressão de Vegetação**

Art. 241 – A autorização de supressão de vegetação somente poderá ser concedida pelo Município, nos processos de licenciamento de âmbito local, observada a legislação e os limites dos demais entes federativos previstos no ordenamento federal e estadual.

Art. 242 – As empresas que recebem madeira, lenha ou outros produtos procedentes de florestas, ficam obrigadas a exigirem do vendedor cópia autêntica de autorização, fornecida por órgão ambiental competente, de acordo com a legislação estadual e federal.

**CAPÍTULO II
DA FAUNA**

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 243 – Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora de cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhinhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado.

§ 1º - Estão sob especial proteção do Município os animais silvestres, que utilizam o seu território em qualquer etapa do seu ciclo ecológico, ninhinhos e abrigos, bem como os ecossistemas ou partes destes que lhe sirvam de habitat.

§ 2º - É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha das espécies referidas no parágrafo anterior.

Art. 244 – O poder Público municipal poderá:

- I - Desenvolver política de proteção da fauna nativa, de modo integrado e articulado com os órgãos federal e estadual competentes e com a sociedade civil organizada, com o objetivo de assegurar a manutenção da diversidade biológica, do fluxo gênico das espécies e da integridade dos ecossistemas;
- II - Promover a integração e a articulação com os órgãos fiscalizadores competentes para o combate ao comércio ilegal e tráfico de animais silvestres.

Art. 245 – O poder público municipal deverá estabelecer programas de educação formal e informal, visando à formação de consciência ecológica quanto à necessidade de preservação e conservação do patrimônio faunístico, espécies raras ou endêmicas e ameaçadas de extinção.

Seção Única **Da Fauna Doméstica**

Art. 246 – O Município é responsável pela proteção da fauna doméstica, devendo promover seu acolhimento no caso de maus-tratos e de abandono, mediante a criação de abrigos com assistência veterinária, realização de campanhas de adoção, e castração, controle de zoonoses e outras ações.

Parágrafo único – Na hipótese de acolhimento a fauna doméstica por entidades não governamentais, caberá ao Município assumir as respectivas despesas referentes ao acolhimento e tratamento, como alimentação, medicamentos, custos com veterinários e outros serviços.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



CAPÍTULO III **DAS PRAIAS**

Art. 247 - As praias são bens públicos, de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.

Art. 248 - Para garantir livre acesso às praias, proíbe-se qualquer forma de utilização do solo na zona costeira, urbanização, construções particulares inclusive muros, em faixa de, no mínimo sessenta metros, contados a partir da linha da preamar máxima, de acordo com o estabelecido na Constituição do Estado da Bahia, em seu artigo 214, inciso IX.

Art. 249 - É vedada a implantação e construção de indústrias que produzam resíduos poluentes de qualquer natureza em todo litoral do município, compreendendo a faixa de terra que vai da preamar até 10 mil metros para o interior.

TÍTULO VI **DOS AGROTÓXICOS**

Art. 250 – As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que produzam ou comercializem, ficam obrigados a promover seu respectivo registro junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis da saúde, meio ambiente e agricultura.

§ 1º - São prestadores de serviços as pessoas físicas ou jurídicas que executam trabalhos de prevenção, destruição e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus componentes e afins.

§ 2º - É proibida a venda ou armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins em estabelecimentos que comercializem alimentos de origem animal ou vegetal, para o consumo humano ou animal; que comercializem produtos farmacêuticos, salvo quando forem criadas áreas específicas separadas das demais por divisórias totalmente vedadas e impermeáveis, devendo seguir estritamente as indicações constantes da legislação federal e estadual.

Art. 251 – O Município poderá restringir ou suspender o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, consoante a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, quando constatar prejuízos efetivos ou potenciais à saúde humana e ao meio ambiente.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 252 – Fica proibido no Município o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, que se enquadrem em um dos casos abaixo:

- I- os proibidos pela legislação federal e estadual;
- II- ser classificado como organoclorado ou mercurial;
- III- ser proibido o seu uso no país de fabricação de origem;
- IV - para os quais não se disponha de antídoto em caso de ingestão.

Art. 253 – A dispersão de agrotóxicos por pulverização aérea respeitará os seguintes limites mínimos:

- I - mil metros das povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento de população;
- II - mil metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais.

**TÍTULO VII
DOS INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO**

Art. 254 – O Município poderá utilizar dos Instrumentos de Cooperação previstos no art. 4º da Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011, para fortalecer o SISMUMA.

Art. 255 – O Município ao decidir integrar-se a um Consórcio Intermunicipal de gestão ambiental visará, dentre outros objetivos, o consorciamento de técnicos legalmente habilitados para análise e acompanhamento do licenciamento ambiental.

Art. 256 – O Município poderá contar com a ação subsidiária dos órgãos da União e do Estado por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação.

Parágrafo único – No caso de subsídios aos pareceres técnicos das licenças ambientais, a manifestação dos órgãos e entidades ouvidos no curso do procedimento de licenciamento ambiental será considerada quando da análise do empreendimento ou atividade, para efeito de incorporação aos condicionantes, medidas mitigadoras da licença ou autorização.

**TÍTULO VIII
DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO**

**CAPÍTULO I
DO TRÂNSITO**

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Art. 257 - O Poder Executivo estabelecerá, dentro dos limites da Cidade e nas áreas urbanas:

- I- a sinalização do trânsito em geral;
- II- a demarcação de faixas de pedestres e vias preferenciais;
- III- a instalação dos equipamentos necessários para o trânsito de pessoas portadoras
- IV- de deficiência física;
- V- a velocidade máxima permitida de acordo com a hierarquia das vias;
- VI- a instalação de semáforos;
- VII - a demarcação e sinalização de áreas de cargas e descargas,
- VIII - as áreas permitidas ao estacionamento controlado, e
- IX - o uso de equipamentos de segurança.

Parágrafo único - Os trechos das rodovias estaduais ou federais que cruzam a Cidade na área urbana ficam sujeitos às disposições desta Lei, no que for pertinente à segurança dos pedestres, inclusive velocidade máxima permitida.

Art. 258 - Nos horários de maior movimento comercial o tráfego de caminhões no centro urbano obedecerá à definição de horários preestabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nos quais serão permitidas as atividades de carga e descarga de mercadorias.

Art. 259 - Fica expressamente proibido o estacionamento de veículos sobre os passeios, calçadas e praças públicas, e nas áreas destinadas aos pontos de parada dos coletivos.

§ 1º - Os veículos ou sucatas abandonadas na forma do artigo anterior serão recolhidos ao depósito do Poder Executivo, e terão o prazo de 05(cinco) dias úteis para serem retirados.

§ 2º - Os veículos não retirados neste prazo, poderão ser vendidos pelo Poder Executivo em hasta pública, precedida da necessária publicação.

Art. 260 - Todo aquele que transportar detritos, terra, entulhos, areia, galhos, podas de jardim e outros, e os deixar cair sobre a via pública transitável, fica obrigado a fazer a limpeza do local imediatamente, sob pena de multas e apreensão do veículo transportador.

Parágrafo único. No caso de colocação dos referidos materiais na via pública, para serem removidos, o prazo será de 6 (seis) horas no máximo, e não poderão ser colocados próximos às bocas-de-lobo, de maneira a comprometer a captação de águas pluviais.

Art. 261 - É proibido o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à vida humana ou à vida pública, bem como à integridade dos equipamentos urbanos, às vias e logradouros públicos.

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.713/0001-10



§ 1º - O Poder Executivo poderá interditar a passagem ou o estacionamento de veículos portadores de cargas perigosas nas áreas habitadas.

§ 2º - O transporte de cargas, nas vias públicas, passíveis de lançar material particulado na atmosfera, deverá ser adequadamente coberto, de modo a evitar a sua dispersão.

§ 3º - Todo sistema individual ou coletivo, público ou privado de transporte de resíduos sólidos estará sujeito à fiscalização e controle do Poder Executivo em todos os aspectos que possam afetar a saúde e o meio ambiente.

Art. 262 - As Áreas Industriais devem ser objeto de estudos periódicos e específicos de adequação ao sistema viário existente, para evitar o tráfego de veículos pesados no perímetro urbano.

CAPÍTULO II **DO TRANSPORTE PÚBLICO**

Art. 263 - O Poder Executivo planejará a melhoria da estrutura de transporte público para atender melhor às necessidades atuais e futuras da população.

Parágrafo único - Os veículos de transportes de escolares na zona urbana da sede, quando da expedição de alvará de funcionamento, serão inspecionados pela autoridade competente e deverão portar, obrigatoriamente:

- I-** em local visível, placa indicativa da lotação máxima de escolares, para cada tipo
- II-** de veículo, de conformidade com disposições expressas do Poder Executivo, em
- III-** regulamento; e
- IV-** nas laterais e na parte traseira, dizeres inscritos em faixas identificando ser o mesmo destinado ao transporte escolar.

TÍTULO IX **DA VIGILÂNCIA À SAÚDE**

CAPÍTULO I **DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Art. 264 - Os assuntos pertinentes à saúde da população serão regidos pelas disposições contidas em lei específica e respectiva regulamentação, obedecendo, no que couber, à legislação federal e estadual.

Art. 265 - Compete à vigilância sanitária e epidemiológica, a execução e a coordenação de medidas visando o controle de doenças, devendo a autoridade sanitária determinar, em

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



caso confirmado ou de suspeita de doenças transmissíveis, as medidas de profilaxias a serem adotadas.

Art. 266 - A Secretaria Municipal de Saúde promoverá, junto aos respectivos conselhos, a fiscalização, de conformidade com o que institui a legislação federal do exercício da medicina, da odontologia, da farmácia, da medicina veterinária, da enfermagem, e de outras profissões relacionadas e ainda:

- I- da produção e do comércio de drogas e produtos terapêuticos;
- II- de material cirúrgico, ortopédico e de uso nas profissões constantes deste artigo;
- III- da produção de desinfetantes, inseticidas, cosméticos e produtos de toucador; e
- IV- o uso e do comércio de substância tóxica e ou entorpecente.

Art. 267 - No desempenho da ação fiscalizadora, a autoridade sanitária licenciará e inspecionará os estabelecimentos em que sejam produzidos, manipulados ou comercializados os produtos e substâncias referidas no artigo anterior, podendo colher amostras para análise, realizar sua apreensão ou inutilização.

**CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS NAS ÁREAS URBANAS**

Art. 268 - É expressamente proibido manter animais soltos nos logradouros e vias públicas.

§ 1º - Os animais encontrados na forma do *caput* serão recolhidos ao depósito da municipalidade, ou outro local que lhe convenha.

§ 2º - O animal recolhido em virtude do disposto nesta lei será retirado dentro do prazo máximo de sete dias, mediante pagamento da multa e da taxa de manutenção respectiva, fixada pela administração.

§ 3º - Não sendo retirados neste prazo, poderá o Poder Executivo efetuar a venda dos animais em hasta pública.

**TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

Art. 269 – Os empreendimentos e atividades de impacto local situados na área urbana, existentes na data da publicação da PMMA, que apresentarem passivos ambientais, obrigam-se a sanar as irregularidades existentes, conforme as exigências técnicas necessárias à recuperação dos passivos identificados pela Secretaria Municipal do Meio

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



Ambiente, no caso de impossibilidade técnica, ficam sujeitos à execução de medidas compensatórias e administrativas cabíveis.

Parágrafo único – A regularização dos empreendimentos e atividades situados na área rural, que apresentarem passivos ambientais, obedecerá as disposições do ordenamento federal e estadual.

Art. 270 – O Poder Executivo efetivará as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias.

Art. 271 – Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, mediante decreto, naquilo que couber, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 272 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 063, de 10 de junho de 2002 e a Lei 176, de 25 de abril de 2007.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRADO ESTADO DA BAHIA, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

MAYRA PIRES BRITO
Prefeita Municipal

LEI N. 406/2015 – REPUBLICADA PARA FINS DA LEI N. 12.527/2011

Av. Itamaraju s-n – Bairro São Sebastião – Prado – BA - email prado@prado.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA

DECRETO Nº 86/2016

Regulamenta o art. 51 da Lei nº 406/2015, no que se refere aos padrões de emissão e controle da poluição sonora no Município de Prado.



A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PRADO - ESTADO

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de garantir o sossego e o bem estar público, evitando sua perturbação por emissão excessiva ou incômoda de som ou ruído de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em Lei e neste Regulamento:

DECRETA:

Art. 1º - A Política Ambiental do Município de Prado – Estado da Bahia, respeitadas as competências da União e do Estado, tem por objetivo preservar, conservar, defender e recuperar o Meio Ambiente no âmbito do Município e melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Prado.

Art. 2º - O Art. 51 da Lei 406/2015, no que se refere aos padrões de emissão e controle de atividades sonoras no Município de Prado – Estado da Bahia, fica Regulamentada pelo presente Decreto.

Art. 3º - Para os fins previstos neste Decreto, serão adotadas as seguintes definições:

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

I - MEIO AMBIENTE: o conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - RECURSOS AMBIENTAIS: a atmosfera, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

III - DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL: alteração adversa das características do meio ambiente;

IV - POLUIÇÃO: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente:

a) prejudica a saúde, o sossego, a segurança e o bem estar da população;

b) cria condições adversas às atividades sociais e econômicas;

VI - POLUENTE: toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoca poluição nos termos deste artigo, em quantidade, concentração ou características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência deste Decreto, respeitadas as legislações federal e estadual;

VI - AGENTE POLUIDOR: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação da qualidade ambiental;

VII - FONTE POLUIDORA EFETIVA OU POTENCIAL: toda atividade, processo, operação, maquinário, equipamento ou dispositivo fixo ou móvel, veículos e outros, que causem ou possam causar emissão ou lançamento de poluentes ou qualquer outra espécie de degradação da qualidade ambiental;

Art. 4º - Para os fins previstos neste Decreto, aplicam-se as seguintes definições:

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

I - SOM: fenômeno físico causado pela propagação de ondas mecânicas em um meio elástico, compreendidas na faixa de frequência de 16 HZ a 20 Hz e capaz de excitar o aparelho auditivo humano;

II - RUÍDO: mistura de sons cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa, o que diferem entre si por valores imperceptíveis no ouvido humano classificados em:

a) ruído contínuo: aquele com flutuações de nível de pressão acústica tão pequenas que podem ser desprezadas dentro do período de observação;

b) ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai bruscamente ao nível do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que, o tempo em que o nível se mantém com valor constante, diferente daquele do ambiente, seja da ordem de 01 (um) segundo a mais;

c) ruído impulsivo: aquele que consiste em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada uma duração menor do que 01 (um) segundo;

d) ruído de fundo: todo e qualquer ruído que esteja sendo captado e que não seja proveniente da fonte, objeto das medições;

III - VIBRAÇÃO: oscilações ou movimento mecânico alternado de um sistema elástico, transmitido pelo solo ou por um meio qualquer;

IV - DECIBEL (db): unidade de intensidade física relativa ao som;

V - NÍVEL DE SOM [db (A)]: intensidade do som medida na curva de ponderação A, definida na Norma Brasileira Registrada 10151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou das que lhe sucederem;

VI - NÍVEL DE SOM EQUIVALENTE (Leq): nível médio de energia sonora, medido em db (A), avaliada durante um período de tempo de interesses;

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação



CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA

VII - DISTÚRBO SONORO E DISTÚRBO POR

VIBRAÇÃO: qualquer ruído ou vibração que:

- a) ponha em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar públicos;
- b) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;
- c) possa ser considerado incômodo;
- d) ultrapasse os níveis fixados nesta Lei;

Art. 5º - Para efeito do disposto neste Decreto são considerados:

I – Áreas abrangentes – bairros e nucleações definidas no plano diretor urbano do Município;

II – Decibelímetro – aparelho medidor do nível de pressão sonora;

III – Curva de resposta (A) de ponderação – um conjunto eletrônico programado de ajuste de nível sonoro, que o decibelímetro aplica eletronicamente aos componentes graves, médios e agudos de um som ou ruído, conferindo uma sensibilidade semelhante a do ouvido humano;

IV – dB (A) – unidade de nível de pressão sonora em decibéis, ponderada pela curva de resposta (A) para quantificação do nível de ruído;

V – Fonte – emissor de ruídos, vozes ou sons, com uma origem única ou um conjunto de origens.

Art. 6º - Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego Público, os níveis de ruídos ou sons que excedam as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 10.151, da Resolução CONAMA Nº 01 de 08 de março de 1990 e das normas estabelecidas neste Regulamento.

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA

Art. 7º - Para efeito da delimitação de zonas de uso em relação a emissão de ruídos ou sons, consideram-se as áreas definidas no PDU (Plano Diretor Urbano) do Município.

Art. 8º - Para fins de aplicação deste Decreto, ficam definidos os seguintes horários:

Diurno – das 07 às 22h.

Noturno – das 22 às 07h.

Art. 9º - Os níveis sonoros permitidos de emissão de ruídos ou sons ficam definidos de acordo com as tabelas abaixo:

TABELA – I - Níveis em dB(A) permitidos

ZONA DE USO	DIURNO	NOTURNO
	Das 07 às 22h.	Das 22 às 07h.
Zona I: Centro		
Praça de Eventos	85 dB (A)	85 dB (A)
Barracas na orla	75 dB (A)	70 dB (A)
Demais áreas do centro	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona II: Área do Coqueiral	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona III: Área do bairro Novo Prado	70 dB (A)	60 dB (A)
Zona IV: Área do bairro Basevi	70 dB (A)	60 dB (A)
Zona V: Bairros:		
São Sebastião, Antonio Barreto da Silva e Novo Tempo.	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona VI: Bairros:		
Luiz Eduardo Magalhães e Expansão Luiz Eduardo	75 dB (A)	60 dB (A)

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

Zona VII: Bairros:		
Ribeira e Expedito Cordeiro	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona VIII: Bairros:		
Cosme e Damião, São Braz e Expansão São Braz	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona IX: Bairros:		
Portal do Prado e Jucuruçu	75 dB (A)	60 dB (A)
Zona X: balneários:		
Guaratiba	70 dB (A)	60 dB (A)
Camping Clube	70 dB (A)	60 dB (A)

TABELA – II – Outras localidades do Município

ZONA DE USO	DIURNO Das 07 às 22h.	NOTURNO Das 22 às 07h.
Cumuruxatiba e Corumbau		
Ao longo da orla	75 dB (A)	60 dB (A)
Demais áreas	70 dB (A)	60 dB (A)
Guarani, Palmares, São Francisco, Limeira e Assentamentos agrários	75 dB (A)	60 dB (A)

Parágrafo único – Por ocasião das comemorações do Natal, Ano Novo, Carnaval, Festas Juninas, Festa da Padroeira, Festa de Emancipação Política da Cidade serão tolerados, excepcionalmente, níveis de pressão sonora normalmente definidos por este Decreto.

Art. 10 - Não se enquadram nas limitações descritas neste Decreto, a emissão de ruídos gerados por:

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

I – Aparelhos sonoros utilizados em veículos para propaganda eleitoral, durante o período estabelecido pela justiça eleitoral, bem como vozes provenientes de comícios nos termos da legislação eleitoral vigente;

II – Sinos de Igreja e Templos Religiosos;

III – Fanfarras e bandas de musicas em procissões, cortejos ou desfiles públicos;

IV – Festas e eventos de caráter religioso e comunitário realizados em espaços públicos abertos;

V – Festa e eventos de caráter cultural realizados em dependências de estabelecimentos de ensino até às 22h.

Art. 11 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, para impedir ou reduzir a poluição sonora, deverá:

I - fiscalizar e monitorar atividades urbanas, visando a observância e cumprimento deste Decreto;

II - impedir a implantação de estabelecimentos industriais, comerciais, institucionais ou de prestação de serviços, inclusive divertimentos públicos ou privados, que produzam ruídos, sons excessivos ou incômodos em qualquer zoneamento, especialmente em zonas residenciais ou mistas, exigindo, quando necessário, dependendo da atividade, tratamento ou projeto acústico adequado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Art. 12 – Para efeito deste Decreto, as medições deverão ser efetuadas em aparelho medidor de nível de som que atenda às recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou das que lhe sucederem.

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA

Art. 13 - O nível de som será medido em função da natureza da emissão, admitindo-se os seguintes casos:

I - RUÍDO CONTÍNUO: o nível de som será igual ao nível de som medido;

II - RUÍDO INTERMITENTE: o nível de som será igual ao nível de som equivalente (L_{eq});

III - RUÍDO IMPULSIVO: o nível de som será igual ao nível de som equivalente mais cinco decibéis [$L_{eq} + db(A)$].

Art. 14 - O microfone do aparelho medidor do nível de som deverá estar sempre afastado no mínimo 1,20 metros de quaisquer obstáculos, bem guarnecido com tela de vento e conectado à resposta LENTA do aparelho.

Art. 15 - Todos os níveis de som são referidos a curva de ponderação (A) dos aparelhos medidores, inclusive os mencionados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 16 - O método utilizado para medição e avaliação dos níveis de som e ruído obedecerá às recomendações técnicas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 17 - A emissão de som ou ruído por veículos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e pelo Ministério do Trabalho.

Art. 18 - Quando o nível de som proveniente do tráfego, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, ultrapassar os níveis fixados nesta Lei, caberá à Secretaria Municipal de Meio

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

Ambiente articular-se com outros órgãos responsáveis, visando adoção de medidas mitigadoras do distúrbio sonoro.

Art. 19 - Com vistas a compatibilizar o **exercício profissional** das atividades de sonorização com a preservação da saúde e do sossego público, ficam os proprietários de equipamentos de sonorização:

I – Em veículos automotores – procurarem a Secretaria de Meio Ambiente para proceder o devido cadastramento e a medição do volume de som produzido, ajustando de acordo com as normas deste Regulamento, sendo também que os mesmos só deverão funcionar nos horários das 8 às 20h.;

II – Em eventos especiais com bandas, shows, trios elétricos – deverão possuir autorização específica e alvará especial. Devido também efetuar acordo com a Secretaria de Meio Ambiente quanto aos níveis máximos diferenciados de emissão sonora previstas neste Regulamento;

III – Em casas noturnas – respeitadas as demais normas em vigor os proprietários deverão possuir alvará específico de funcionamento sendo que os níveis de emissão sonora serão os previstos, nas tabelas I e II deste Regulamento, de acordo sua localização.

Art. 20 - Veículos automotores com equipamentos de sonorização não poderão ficar parados ou estacionados em frente aos estabelecimentos comerciais, prédios públicos, igrejas, hospitais, escolas e postos de saúde com equipamentos ligados.

Parágrafo único – Veículos automotores com equipamentos de sonorização próximo aos estabelecimentos previsto no artigo anterior deverão ser desligados em um raio de 200m.

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

Art. 21 – Os agentes credenciados do município e a Secretaria de Meio Ambiente promoverão a fiscalização de forma programada ou por atendimento a reclamação de munícipes, sendo que poderão solicitar apoio da Polícia Militar quando necessário:

- I** – Identificação de pessoas física ou jurídica;
- II** – Identificação do seu representante legal;
- III** – Endereço da atividade ou do local da inspeção;
- IV** – Caracterização da zona de uso, conforme disposto

nas tabelas I e II previstas neste Decreto;

V – Valor do nível de critério de avaliação aplicando para área e horário de mediação.

Art. 22 – As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que infringirem qualquer dispositivo deste decreto, sem prejuízo das sanções penais e civis ficam sujeitas as seguintes penalidades (aplicadas isoladamente ou conjuntamente)

I – Advertência, em que o infrator será notificado para cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções previstas neste Decreto;

II - Multa em conformidade com Código Tributário do Município;

III - Apreensão de equipamentos, instrumentos e outros causadores de poluição sonora;

IV - Apreensão do veículo automotor quando a fonte emissora de som excessivo for proveniente de equipamentos instalados nos mesmos;

V - Interdição temporária ou definitiva;

VI - Embargo temporário ou definitivo.

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA



Art. 23 - As infrações de que trata o artigo anterior serão classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta:

I - sua maior ou menor gravidade;

II - suas circunstâncias atenuadas e agravantes;

III - os antecedentes do infrator.

§ 1º Responderá por infração ambiental quem, direta ou indiretamente, causar danos aos recursos ambientais, flora, fauna, atmosfera, cursos d'água e solo, causando prejuízo na qualidade de vida dos munícipes.

§ 2º É considerada infração leve qualquer atividade pública ou privada que causa alteração adversa ou incômoda na qualidade de vida da população, sem causar danos diretamente nos recursos naturais.

§ 3º São consideradas infrações graves:

I - provocar, ocasionalmente, poluição ou degradação ambiental;

II - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora;

III - sonegar dados ou informações solicitadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou agente por ela credenciada;

IV - prestar informações falsas ou modificar dados técnicos solicitados pela secretaria municipal ou agente por ela credenciado;

V - deixar de cumprir, parcial ou totalmente, termos que vierem a ser firmados com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

VI - instalar e operar empreendimentos ou atividades sem a competente Licença Ambiental Municipal ou com sua validade expirada, ou em desacordo com a obtida.

§ 4º São consideradas infrações gravíssimas:

I - dar início ou prosseguir no funcionamento de fonte de poluição sem haver obtido a Licença Ambiental Específica, Autorização, Alvará de Funcionamento e Anuência do CODEMA, se necessário;

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10



PROCURADORIA JURÍDICA

II - dar prosseguimento ao funcionamento de fonte poluidora depois de vencido o prazo de validade da licença, autorização, alvará;

III - provocar, continuamente, poluição ou degradação ambiental.

§ 5º As espécies de infrações não relacionadas nos parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo serão igualmente classificadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente como leves, graves e gravíssimas, levando em consideração os incisos I, II, III do caput deste artigo, às quais serão aplicadas as penalidades previstas neste Decreto.

Art. 24 - A penalidade de advertência será aplicada pelo agente credenciado, quando se tratar de primeira infração de natureza leve ou grave, devendo na mesma oportunidade, quando for o caso, fixar-se prazo para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas neste Decreto.

Art. 25 - Será aplicada a multa após a constatação da irregularidade ou quando não tenha sanado a irregularidade após o decurso do prazo concedido para a sua correção, defesa ou nos casos de reincidência.

Art. 26 - Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto em três vias, destinando-se a segunda via ao autuado e as demais à formação do processo administrativo, devendo aquele instrumento conter:

I - nome da pessoa física ou jurídica autuada, CPF/CNPJ, com respectivo endereço, sempre que possível;

II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data da sua constatação;

III - o fundamento legal da autuação;

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

ESTADO DA BAHIA

Trabalho Compromisso e Renovação

CNPJ – 13.761.713/0001-10

PROCURADORIA JURÍDICA

IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade ou para assinatura de Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

V - nome, função e assinatura do agente credenciado;

VI - assinatura de uma testemunha, quando possível;

VII - prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa.

Art. 27 – Para os casos não previstos neste Decreto, os critérios e padrões de poluição sonora serão propostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e aprovadas pelo COMDEMA.

Art. 28 – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Prado – Estado da Bahia, 01 de Dezembro de 2016.

MAYRA PIRES BRITO

- PREFEITA –

BENEDITA DE JESUS BARRETO
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO N. 086/2016 REPUBLICADO PARA FINS DA LEI N. 12.527/2011

Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14 - CEP: 45.980-000 - Prado - Bahia - Tel.: (73) 3298-4650 Fax: (73) 3298-4690